

- b) El autor es quien ejerce el dominio de la situación fáctica vinculada a la comisión del delito.
- c) Se restringe el círculo de autores, pero se acepta la participación del extraneus.
- d) Tanto el extraneus como el intraneus deben de ser garantes del deber infringido.

7. No es una consecuencia jurídica penal pasible de ser impuesta en un delito de corrupción de funcionarios:

- a) Inhabilitación.
- b) Privativa de la libertad suspendida.
- c) Multa.
- d) Todas son correctas.

8. Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción penal son:

- a) Delitos de lesiones culposas leves, delitos contra el honor y delitos de violación de la intimidad.
- b) Delitos contra el honor, delitos de violación sexual contra mayor de edad, delitos de lesiones leves.
- c) Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión.
- d) Delitos de lesiones culposas, delitos contra el honor, delitos de ofensa contra el pudor.

9. Nuestro ordenamiento penal reprime al funcionario o servidor público que abusando de su cargo, incrementa su patrimonio respecto de sus ingresos económicos legítimos. En relación a ello, un problema que presenta la estructura formal y material del delito de enriquecimiento ilícito, es el monto económico que aquel representa. Señale la alternativa correcta:

- a) El delito se consuma cuando el monto supera las dos Unidades Impositivas Tributaria, en interpretación sistemática con el artículo 444 del Código Penal, que reprime las faltas contra el patrimonio.
- b) Este delito se consuma cuando el monto es mayor a una remuneración mínima vital, en interpretación sistemática con el artículo 444 del Código Penal, que sanciona las faltas contra el patrimonio.
- c) El delito se consuma con independencia del monto económico, es decir, no cabe exigir una cantidad dineraria específica, pero sí debe significar una valoración razonable en su magnitud económica.
- d) Nuestro ordenamiento penal, siguiendo la legislación comparada (artículo 268 del Código Penal argentino), asume que es indiferente que el monto signifique un valor razonable en su dimensión económica.

10. El sujeto activo en la comisión del delito de feminicidio regulado en el artículo 108-B del Código Penal es:

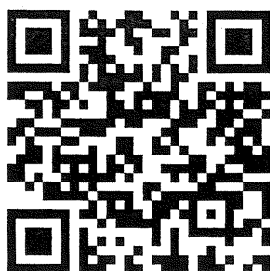
- a) Cualquier persona.
- b) Cualquier persona en quien se acredite un ánimo misógino.

- c) Cualquier persona que se considere del género masculino.
 - d) Cualquier persona adulta de sexo masculino.
11. **Para acreditar el dolo en el delito de feminicidio, resulta necesario:**
- a) Realizar una pericia psicológica al agresor.
 - b) Analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales.
 - c) Analizar los indicios objetivos del hecho criminal.
 - d) Acreditar la ferocidad de la muerte.
12. **No es una circunstancia agravante específica del delito de feminicidio.**
- a) Edad de la mujer.
 - b) Relación conyugal o de convivencia.
 - c) Violación sexual previa.
 - d) Presencia de los hijos.
13. **Respecto a la declaración de la víctima de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, no es correcto:**
- a) Cuando la víctima sea niña, niño y adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única.
 - b) Se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro.
 - c) La declaración de la víctima constituye prueba pre constituida.
 - d) El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima, en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración.
14. **Respecto al artículo 122-B del Código Penal que regula el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, es correcto afirmar que:**
- a) Es posible aplicar acuerdos reparatorios.
 - b) Se reprocha penalmente una expresión de violencia de género.
 - c) Es posible aplicar el principio de oportunidad.
 - d) Requiere para su configuración de una lesión de entre 10 a 20 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.
15. **En los procesos recusarles apelación o casación. ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de recusación?**
- a) Dentro de las 24 horas hábiles del ingreso del proceso a la instancia.
 - b) Dentro del quinto día hábil del ingreso del proceso a la instancia.
 - c) Dentro del tercer día hábil del ingreso del proceso a la instancia.
 - d) No hay plazo fijado.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y reflexione sus conocimientos con material adicional.

1.D 2.B 3.A 4.B 5.D 6.C 7.D 8.A 9.C 10.D 11.C 12.B 13.C 14.B 15.C

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:
 Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición. <https://bit.ly/3m0mftd>



1.2. Banco de preguntas N°2:

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

Gumercindo es un transexual que una noche decidió salir a caminar solo por un paraje tranquilo de la ciudad. Mientras caminaba, unos jóvenes que se percataron de su orientación sexual decidieron agredirlo físicamente. Al darse cuenta que se acercaban a él con intenciones de agredirlo, Gumercindo corrió hacia un patrullero y pidió ayuda a sus tripulantes.

1. Marque la respuesta correcta:

- a) La Policía en su función de investigación debe tomar conocimiento del delito y dar cuenta inmediata al Fiscal.
- b) La Policía sólo debe reunir y asegurar los elementos de prueba que sirvan para aplicar la ley penal.
- c) Es atribución de la Fiscalía capturar a los presuntos autores y partícipes de la agresión a Gumercindo.
- d) El Fiscal como titular del ejercicio de la acción penal solo actuará a instancia de Gumercindo.

2. Marque la respuesta correcta:

- a) El Fiscal conducirá desde su inicio la investigación del delito, tiene el deber de la carga de la prueba.
- b) Los actos de investigación que practicará la Policía tienen carácter jurisdiccional.
- c) La Fiscalía sólo de oficio se abstendrá de ejercitar la acción penal cuando no se afecte gravemente el interés público, como el presente caso.
- d) No es posible un acuerdo reparatorio entre la víctima y los imputados.

Pablo, Gerente del Banco XYZ -Sede Lima-, recibe un oficio suscrito por el Juez de Investigación Preparatoria de Tarma, quien -vía levantamiento del secreto bancario- le solicita el reporte de operaciones bancarias de un cliente en el marco de una investigación preparatoria por delito de lavado de activos. Pablo recibe el requerimiento en la ciudad de Lima, sin embargo, no cumple con lo dispuesto por la orden judicial. Actualmente, se le sigue una

investigación preparatoria en Tacna por el delito de desobediencia a la autoridad, ya que la Fiscalía considera que si bien la omisión se produce en Lima, los efectos del delito recaen en la ciudad de Tacna. De acuerdo a lo establecido por la Fiscalía y a la competencia por territorio:

3. Marque la respuesta correcta:

- a) Durante la Investigación Preparatoria no es posible que Pablo pueda pedir declinatoria de competencia.
- b) Pablo puede solicitar su pedido solo por razón de territorio, porque así lo facultó el Código Procesal Penal.
- c) El pedido de declinatoria de competencia se interpondrá dentro de los 15 días de formalizada la investigación.
- d) Consentida la resolución que declara fundado el pedido de Pablo, sobre declinatoria de competencia, el proceso será remitido a quien corresponda, con conocimiento de las partes.

La Policía acude a la escena de un accidente de tránsito donde Erick ha causado lesiones graves con su vehículo a un peatón. Erick se encuentra con evidentes signos de estado de ebriedad y la Policía realiza un registro de su vehículo y comprueba que existen latas de cerveza abiertas en el interior. Levanta un acta precisando los detalles del registro.

4. ¿Puede utilizarse el acta en un proceso penal?

- a) No. Solo pueden realizarse pesquisas en lugares abiertos y los registros son de carácter personal. No es el caso del vehículo, se requería una autorización judicial.
- b) Sí. La Policía puede realizar un registro por propia cuenta cuando existan fundadas razones de que se ocultan bienes relacionados con el delito. El registro incluye el vehículo utilizado.
- c) Sí. El registro vehicular puede realizarse en cualquier circunstancia, sin importar si existe o no flagrancia delictiva.
- d) No. Solo puede registrarse el vehículo en presencia del abogado defensor del detenido.

Entre Hilario y Eufasio se produce una pelea en una cantina en cuyo desarrollo el primero asesta a su contrincante un golpe a la altura del abdomen con un instrumento punzo penetrante, que le produce lesiones graves. La sanción que se prevé imponer es mayor de 4 años de pena privativa de libertad.

5. Marque la respuesta correcta:

- a) Hilario se puede acoger a la terminación anticipada. El juez de juzgamiento dispondrá la celebración de dicha audiencia.
- b) Hilario y la Fiscalía podrán presentar una solicitud conjunta y un acuerdo provisional sobre la pena y la reparación civil y demás consecuencias accesorias.
- c) En la audiencia de terminación anticipada es facultativa la asistencia del fiscal, de Hilario y su abogado defensor.

- d) En caso no concurra Eufrasio se suspende la audiencia y se reprograma la misma.

6. Marque la respuesta correcta:

- a) La falta de arraigo de Hilario en el Perú, es un presupuesto material para calificar el peligro de obstaculización de la prisión preventiva.
- b) La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento de 4 años es un presupuesto material del peligro de obstaculización de la prisión preventiva.
- c) La importancia del daño resarcible y la actitud que Hilario adopte voluntariamente frente al Juez será tenida en cuenta para calificar el peligro de fuga en el requerimiento de prisión preventiva.
- d) Para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable de que Hilario abandonará definitivamente el país.

Julio Aparcana Mirroquín es denunciado por Ricardina Zúñiga Aldave; ella manifiesta a la policía que Julio aprovechó una invitación que le hizo para cenar, oportunidad en la cual de manera subrepticia le suministro alguna droga, porque no recuerda cómo así llegó al cuarto del hotel donde horas después de la cita se levantó totalmente desnuda y con signos de haber sido sometida a acto sexual. Derivada la denuncia a la Fiscalía, esta dispone la práctica de diligencias de investigación urgentes e inaplazables, como son el reconocimiento médico legal de la denunciante, la toma de su dicho, la inspección del lugar de los hechos y el recojo de los videos de seguridad del hotel, actuaciones que efectivamente se practican. Según la situación descrita:

7. ¿Podrá el representante del Ministerio Público requerir la imposición de una medida de coerción personal contra Julio?

- a) No, si Julio no fue detenido en delito flagrante, esto es descubierto por la autoridad o los ciudadanos cometiendo el ilícito.
- b) Sí, la detención provisional judicial, siempre que se trate de delito grave y no flagrante.
- c) Sí, la prisión preventiva aunque aún no haya dispuesto la formalización y continuación de la investigación preparatoria.
- d) Sí, la detención provisional judicial, sin importar si Julio fue detenido en flagrancia.

8. ¿Qué presupuestos deberá satisfacer y esgrimir el fiscal si requiriera detención provisional judicial contra Julio?

- a) Fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho incriminado, pronóstico de pena privativa de libertad superior a dos años y peligro procesal de fuga.
- b) Fundados y graves elementos de convicción que vinculen al imputado con el hecho incriminado, pronóstico de pena privativa de libertad superior a dos años, peligro procesal de fuga y alarma social.

- c) Razones plausibles para considerar que Julio ha cometido el delito, que este ilícito está sancionado con pena superior a los cuatro años de privación de libertad y que exista cierta posibilidad de fuga.
- d) Razones plausibles para considerar que Julio ha cometido el delito, que este ilícito está sancionado con pena superior a cinco años de privación de libertad y que exista cierta posibilidad de entorpecimiento probatorio.

Marcial es imputado por delito de Estafa en agravio de Javier. Durante la Investigación Preparatoria Javier se constituyó en Actor Civil. En la Audiencia de control de la acusación de la Etapa Intermedia, el Juez de la Investigación Preparatoria -en aplicación del control formal que regula el artículo 352 del Código Procesal Penal- decidió devolver la acusación al Ministerio Público. Sostiene, que, si bien la acusación solicita una pena privativa de libertad de 4 años, no solicita ni especifica el monto de la reparación civil que deberá dictarse en la sentencia, por lo tanto, incumple el requisito regulado por el art. 349.1.g) del Código Procesal Penal.

9. ¿Es correcto el control realizado por el Juez?

- a) Sí, de conformidad con el CPP, el Fiscal es el único titular de la acción civil acumulada al proceso penal.
- b) Sí, el CPP mantiene la figura adhesiva del Fiscal en el ámbito de la acción civil, esto significa que en el proceso penal pueden coincidir la solicitud del Fiscal y la del actor civil.
- c) No, una vez que Javier se constituyó en Actor Civil está obligado a ejercer la acción indemnizatoria en la jurisdicción civil.
- d) No. El CPP señala que, si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación de la Fiscalía. El llamado a solicitar la Reparación Civil en la Etapa Intermedia es Javier. El artículo 349.1.g) del CPP sólo se aplica a la acusación cuando no existe actor civil constituido.

10. En caso sea Javier actor civil, marque la respuesta correcta:

- a) Javier se encuentra legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito.
- b) Javier podrá solicitar la constitución como actor civil después de la culminación de la Investigación Preparatoria.
- c) Javier únicamente puede deducir nulidad de actuados.
- d) Javier tiene la facultad de ofrecer sólo medios de investigación y de prueba.

Anthuan se encuentra sometido a una investigación preparatoria por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. El Fiscal solicitó al Juez de Investigación Preparatoria el levantamiento del secreto bancario, el mismo que fue ordenado por el Juez por entender que era un acto de investigación necesario y pertinente para el esclarecimiento del caso investigado. El abogado de Anthuan ha solicitado se declare nula la decisión judicial, toda vez que para ordenar el levantamiento del secreto bancario es necesaria una audiencia previa en la que se debata la proporcionalidad y necesidad de la medida.

11. Marque la respuesta correcta:

- a) Es un supuesto de prueba ilícita, si se tiene en cuenta que la contradicción es un presupuesto esencial del debido proceso.
- b) No es necesaria una audiencia previa, es indispensable una de carácter posterior, toda vez que en el presente caso es necesaria la confirmación judicial.
- c) El CPP permite que el levantamiento del secreto bancario se ordene reservadamente y sin más trámite que la solicitud fiscal, de lo contrario, la medida sería ineficaz en la mayoría de casos.
- d) No es necesaria una audiencia de carácter previo, ya que estamos en supuesto de flagrancia delictiva.

12. Durante el proceso común al que es sometido Anthuan, el legislador modifica la forma cómo debe practicarse el careo y el reconocimiento de personas, diligencias dispuestas por el Fiscal, pero aún no practicadas. Con qué normas se efectuarán estos actos procesales:

- a) Con las nuevas reglas, esto es, las modificatorias del Código Procesal Penal 2004, que rigen de inmediato, aunque se trate de un proceso en trámite.
- b) Con las normas anteriores porque las nuevas reglas no estuvieron vigentes cuando empezó el proceso común contra el imputado y tampoco cuando acaeció el delito.
- c) Con las normas anteriores porque opera la ultraactividad de la legislación procesal precedente, tanto más si se trata de un proceso en trámite.
- d) Con las reglas anteriores a la modificatoria, vigentes para lo que resta del proceso en trámite.

A Zeta se le dicta prisión preventiva por Robo Agravado, su abogado busca se sustituya esta medida por comparecencia porque considera que hay nuevos elementos de convicción que demuestran la inconsistencia de los motivos que determinaron su imposición.

13. Qué debe solicitar para este propósito:

- a) Una audiencia de no convalidación de la detención preliminar judicial.
- b) La cesación de la prisión preventiva por exceso de plazo.
- c) La cesación de la prisión preventiva por sobrevenir inconcurrencia de sus presupuestos materiales.
- d) La variación de la prisión preventiva por sometimiento a control o vigilancia electrónica.

Recibida la denuncia de Miriam Fuentes Cortez, que imputa a su vecino Paulo Núñez Arán haber dañado su automóvil con un bate de béisbol, el Fiscal Ramiro Céspedes Aguilar queda en condiciones de trabajar la noticia criminal y adoptar las medidas que contempla el Código Procesal Penal. Según la situación descrita

14. ¿Qué disposiciones o medidas puede emitir el Fiscal Ramiro?

- a) La de apertura de investigación y práctica de diligencia preliminares, fase obligada de cualquier pesquisa fiscal.

- b) La de formalización y continuación de la Investigación Preparatoria, pues dada la denuncia no le es posible omitir la pesquisa completa.
 - c) Proponer un acuerdo reparatorio.
 - d) Desestimar de plano la denuncia por carecer de relevancia penal.
15. **¿Cuáles son las particularidades del principio de oportunidad?**
- a) Es un instituto ideado para satisfacer exclusivamente la indemnización de las víctimas.
 - b) Es un instituto pensado para atender la simplificación procesal de cualquier caso penal.
 - c) Es un instituto establecido para que desde el inicio de la investigación su ejercicio competa al Juez de la Investigación Preparatoria.
 - d) Es un instituto que permite la discrecionalidad fiscal en el ejercicio de la acción penal, reglada por ley.

Jeremías León Pedregal, funcionario público, integrante de un comité especial encargado de la licitación de una millonaria adquisición de maquinaria, afronta una denuncia por colusión, motivo por el cual está muy interesado en saber qué etapas tiene el proceso penal que posiblemente se le entable.

16. **¿Cuáles son las etapas del nuevo proceso penal?**
- a) Investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, componentes del denominado proceso ordinario.
 - b) Investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento, componentes del denominado proceso común.
 - c) Investigación preliminar, investigación preparatoria no formal, etapa intermedia y juzgamiento.
 - d) Investigación preliminar, etapa intermedia y juzgamiento, componentes del proceso común.

Jeremías León Pedregal, funcionario público, integrante de un comité especial encargado de la licitación de una millonaria adquisición de maquinaria, afronta una denuncia por colusión, motivo por el cual está muy interesado en saber qué etapas tiene el proceso penal que posiblemente se le entable.

17. **¿Cuál de las siguientes características son propias de la Investigación Preparatoria?**
- a) Ser única y comprender actos procesales llamados diligencias preliminares y de investigación formales.
 - b) Tener dos etapas: la investigación preliminar y la investigación formal y final.
 - c) Contar con un único plazo que no diferencia el que corresponde a las diligencias preliminares.
 - d) Ser única y comprender su tramitación con el imputado bajo medida cautelar de prisión preventiva.

Miriam Salvador Cuertas, imputada de haber lesionado a Ricardina Martínez Sepúlveda, está sujeta a una investigación en la cual, primero se practicaron urgentes e inaplazables diligencias preliminares, y, luego de la disposición de

formalización y continuación de la pesquisa, actos de investigación formales, secuencia que se manifestó en términos temporales.

18. ¿Cuáles son los plazos de la etapa procesal de Investigación Preparatoria?

- a) Tratándose de casos complejos, ciento veinte días.
- b) En casos simples, también ciento veinte días, pero sin posibilidades de prolongación.
- c) En casos complejos, ocho meses.
- d) En casos complejos, ocho meses con posibilidades de prolongación por un plazo igual previa autorización del Fiscal competente, sin intervención judicial.

El señor Raúl Fernández es un Oficial de la Policía Nacional del Perú que, en acto de servicio, desapareció en la zona del VRAEM en diciembre de 2010, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero, no obstante, las búsquedas desplegadas por sus familiares y por la propia institución a la que pertenece. Su cónyuge, la señora Estela Vergara, se encuentra naturalmente consternada por la desaparición de su esposo, pero además le preocupa el destino de los bienes propios que éste posea, constituidos por un inmueble y una cuenta de ahorros, producto de una herencia recibida del progenitor de su cónyuge. La preocupación de la señora Estela Vergara es mayor pues conoce que su esposo el señor Raúl Fernández otorgó un poder ilimitado a su hermano el señor David Fernández, aún vigente, que incluía la posibilidad de disponer de los ahorros y hasta vender el inmueble recibido en herencia. Si en base a ese poder el poderdante ejecuta los actos de disposición a los que se encuentra facultado, es probable que se produzca la afectación económica de los hijos nacidos dentro del matrimonio, perjudicándose ellos gravemente.

19. Respecto a los hechos que se desprenden del caso planteado:

- a) La competencia para conocer el proceso que se instaure a propósito de la ausencia corresponde al Juez del domicilio del solicitante.
- b) La posesión temporal de los bienes del ausente se ordena a favor de las personas que invoquen legítimo interés.
- c) El que posea de modo temporal bienes del ausente, extiende ese derecho a la integridad de los frutos que ellos generen.
- d) La extinción del poder otorgado por el ausente requiere de una declaración judicial de ausencia inscrita en el Registro Público respectivo.

Durante el juzgamiento, el Fiscal Serapio Azurza Muniz interroga a la agraviada Miriam Astor Pérez, víctima de lesiones graves infligidas por el acusado Mirarado Cañas Alar. En estas circunstancias, el Fiscal le hace la siguiente pregunta a la declarante: ¿Diga Ud. cómo es que el día de los hechos el acusado Cañas la atacó e hirió en el estómago con un cuchillo que tomó de la cocina? Según lo descrito.

20. ¿La pregunta del Fiscal es regular en el marco de las técnicas de litigación oral, herramientas de intervención en las audiencias, y de las normas que rigen los interrogatorios?

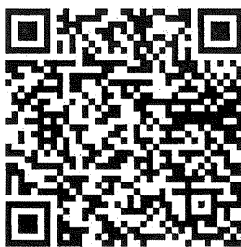
- a) Sí, por estar relacionada con el objeto procesal descrito en la acusación del Ministerio Público.
- b) No, porque en los interrogatorios directos no se admiten preguntas sugestivas o sugeridas.
- c) Sí, porque el Fiscal no incurre en impertinencia y más bien su interrogante busca probar lo acusado.
- d) No, porque el Fiscal formula una pregunta propia del interrogatorio cruzado.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y reflexione sus conocimientos con material adicional.

1.A 2.A 3.D 4.B 5.B 6.C 7.D 8.C 9.D 10.A 11.C 12.A 13.C 14.C 15.D 16.B 17.A 18.C 19.A 20.B

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición. <https://bit.ly/3lu2Y4L>



2. DERECHO PROCESAL PENAL

2.1 Banco de preguntas N° 1:

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

1. Durante una audiencia de tutela de derechos se puede cuestionar:

- a) La constitución del actor civil.
- b) La licitud de la prueba.
- c) El plazo de la Investigación Preparatoria.
- d) Las medidas limitativas de derechos.

2. ¿Cuál es el requisito para valorar la prueba en el Código Procesal Penal?

- a) Que se haya obtenido e incorporado al proceso penal después de un proceso legítimo.
- b) Que haya sido obtenido con participación del Ministerio Público.
- c) Que haya sido obtenido con participación del abogado/a de la persona imputada.
- d) Ninguna de las anteriores.

3. ¿Cuál es el juez competente para la etapa de la Investigación Preparatoria?

- a) Juez de investigación preparatoria
- b) Juez superior de investigación preparatoria.
- c) Juez supremo de investigación preparatoria.
- d) Sala penal especial de la corte superior de justicia.

4. La disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, respecto a la prescripción de la acción penal, se presenta como un supuesto de:

- a) Interrupción.
- b) Caducidad.
- c) Suspensión.
- d) Sobreseimiento.

5. Durante la etapa de la investigación preparatoria el juez o jueza no está facultado a

efectuar ciertos actos, tales como:

- a) Pronunciarse sobre medidas de protección.
- b) Realizar actos de prueba preconstituida.
- c) Autorizar la constitución de las partes procesales.
- d) Control de plazos.

6. Señale qué principio se aplica cuando se entiende que los hechos en una investigación preparatoria pueden ir modificándose o variando conforme se van desarrollando los actos de investigación:

- a) Principio de delimitación progresiva del objeto penal .
- b) Principio de congruencia procesal.
- c) Principio de verdad material.
- d) Principio de oficialidad.

7. ¿A quién corresponde resolver los conflictos positivos o negativos de competencia que se produzcan entre los fiscales provinciales de prevención del delito?

- a) Al presidente de la Junta de Fiscales Superiores
- b) Al fiscal provincial coordinador designado por el presidente de la Junta de Fiscales Superiores.
- c) Al juez penal de turno.
- d) Al fiscal superior penal de turno.

8. Es un requerimiento fiscal o acto de investigación inaudita altera pars (sin escuchar a la parte agraviada y terceros):

- a) Detención preliminar judicial.
- b) Prisión preventiva.
- c) Reconstrucción.
- d) Intervención corporal.

9. La disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, respecto a la prescripción de la acción penal, se presenta como un supuesto de:

- a) Interrupción.
- b) Caducidad.
- c) Suspensión.

10. Señale qué principio se aplica cuando se entiende que los hechos en una investigación preparatoria pueden ir modificándose o variando conforme se van desarrollando los actos de investigación :

- a) Principio de delimitación progresiva del objeto penal.
- b) Principio de congruencia procesal.
- c) Principio de verdad material.
- d) Principio de oficialidad.

11. Durante la etapa de la investigación preparatoria el juez o jueza no está facultado a efectuar ciertos actos, tales como:

- a) Pronunciarse sobre medidas de protección.
- b) Realizar actos de prueba pre constituida .
- c) Autorizar la constitución de las partes procesales.
- d) Control de plazos.

12. En la determinación judicial de la pena, cuando un tipo penal presenta como agravante específica la pertenencia a una organización criminal, la operatividad de la circunstancia agravante genérica de pluralidad de agentes regulada en el artículo 46, inciso 2, literal i, del Código Penal, debe ser:

- a) Una circunstancia agravante para determinar la pena concreta en el tercio correspondiente de la pena abstracta.
- b) Incrementar la punibilidad del delito, por lo que debe generar un nuevo marco abstracto punitivo por encima de la pena máxima legal establecida.
- c) No debe ser utilizada para determinar la pena concreta.
- d) El juez bajo criterios de proporcionalidad optará por utilizar o no la citada circunstancia agravante genérica en la determinación de la pena concreta.

13. Para que proceda la cooperación internacional y asistencia judicial en la investigación de organizaciones criminales, es necesario que se cumpla lo siguiente:

- a) El principio de doble incriminación, salvo la práctica de bloqueos de cuentas, embargos, incautaciones o secuestro, entre otras medidas limitativas de derechos.
- b) La pena privativa de libertad para el delito investigado o juzgado a mayor de 2 años.
- c) Se trate de un delito sujeto exclusivamente a la jurisdicción Militar.
- d) Todas son correctas.

14. Los testigos siempre deben declarar por inmediación en el juicio oral.

- a) Sí, porque es distinto que los acusados juzgados.
- b) No, se puede leer su declaración durante la investigación, siempre que se justifique imposibilidad material .
- c) Solo cuando sea mayor de edad.
- d) Solo los testigos impropios.

15. Si se lee la declaración preliminar del acusado ¿Se viola la cláusula de no autoincriminación?

- a. Sí, porque solo vale la declaración en juicio oral.
- b. No, siempre que se haya cumplido con todas las garantías .
- c. No, porque solo vale para autos durante la investigación.
- d. Sí, porque el modelo del Código es adversarial .

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1. B 2. A 3. B 4. C 5. B 6. A 7. D 8. A 9. C 10. A 11. B 12. C 13. A 14. B 15. B

2 Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD: Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición. <https://bit.ly/3xHiStN>



2.2. Banco de preguntas N° 2 :

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

1. Respecto de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos, es correcto que:

- a) El autor puede ser cualquier persona.
- b) El autor es quien ejerce el dominio de la situación táctica vinculada a la comisión del delito..
- c) Se restringe el círculo de autores, pero se acepta la participación del extraneus.
- d) Tanto el extraneus como el intraneus deben de ser garantes del deber infringido.

Un sujeto A (particular) entrega S/100 a un sujeto B (servidor público de una Municipalidad) para que le apruebe una licencia de funcionamiento y evite observar determinados aspectos técnicos que harían improcedente dicho pedido.

2. ¿Qué delito cometió el sujeto A y cuál es su grado de participación?

- a) Partícipe del delito de cohecho pasivo propio.
- b) Autor del delito de cohecho pasivo propio.
- c) Partícipe del delito de cohecho pasivo genérico.
- d) Autor del delito de cohecho activo genérico.

3. ¿Qué delito cometió el sujeto B y cuál es su grado de participación?

- a) Partícipe del delito de cohecho pasivo propio.
- b) Autor del delito de cohecho pasivo propio.
- c) Partícipe del delito de cohecho pasivo genérico.
- d) Autor del delito de cohecho pasivo genérico.

4. Dentro de los delitos contra la Administración Pública, es correcto afirmar sobre la prescripción que:

- a) Son imprescindibles.
- b) Solo se efectúa la duplica del plazo de prescripción cuando el delito se efectúa en contra del patrimonio del Estado.
- c) No se aplica la duplica del plazo de prescripción al extraneus.
- d) Ninguna es correcta.

5. Señale usted en qué caso es posible la duplica del término de prescripción de la acción penal, de conformidad con el último párrafo del artículo 80° del Código Penal:

- a) Delito de robo agravado.
- b) Delito de nombramiento ilegal.
- c) Delito de malversación de fondos.
- d) Delito de peculado.

La Fiscalía de Turno recibe la denuncia en el que se habría dado muerte con martillo al dueño de una tienda de bazar, al constituirse el Fiscal de turno al lugar de los hechos, encuentra a varias personas, siendo informado por la Policía que dichas personas son trabajadores, clientes y transeúntes que se hallaban presentes cuando la esposa del dueño del bazar encontró el cuerpo fallecido.

6. Al respecto dentro de las facultades del Ministerio Público para asegurar la presencia de las personas encontradas en el lugar de los hechos mientras se hacen las pesquisas necesarias en marco del NCPP. El Fiscal puede:

- a) Puede dictar una orden de prisión preventiva, por el término de Ley.
- b) Puede ordenar detención preliminar contra los presentes que se encontraban en el lugar de los hechos.
- c) Puede dictar una orden de retención, por el termino establecido en la Ley, de las personas halladas en el lugar de la intervención.
- d) Solo el Juez puede dictar medida de coerción personal ya que dichas facultades le son reservada al Juez.

Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concurrida y poco alumbrada, de repente 1 varón se acerca a ella y le empieza a decir "ya perdiste", "dame tu celular y cartera" frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular y cartera, pero ella se resistía. Para que no se resistiera, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltante no consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella.

7. En el caso mencionado, desde la fecha del acto delictivo pasaron mas de 60 días sin que la policía ni el fiscal a cargo de la investigación logre individualizar el presunto responsable, frente a ello, ¿Qué debe realizar el Fiscal?:

- a) Archivar el caso.
- b) Ampliar el plazo de las Diligencias Preliminares.
- c) Disponer la formalización de la Investigación Preparatoria.
- d) Solicitar el sobreseimiento.

Un sábado por la tarde Yango de 49 años le dice a Raulito de 17 años de edad - su vecino - que le acompañe a un prostíbulo. Raulito temeroso muestra su rechazo a la propuesta de Yango diciéndole que no tiene DNI. Ante ello Yango lo convence explicándole que en dicho lugar van a presentar un espectáculo para adultos e indicando que no es necesario presentar DNI porque conoce a los dueños del prostíbulo. Es así que el menor accede a la invitación de Yango y al llegar al prostíbulo ingresan conforme se había planificado ya que el vigilante del prostíbulo permitió el ingreso a Yango y el menor de edad.

8. En el caso planteado, ¿Cuál es la calificación jurídico penal que corresponde a Yango?

- a) Su conducta es atípica porque ha desarrollado un comportamiento socialmente adecuado.
- b) Su conducta no es relevante jurídicamente, pero si es reprochable moralmente.
- c) Yango ha cometido el delito de exhibiciones y publicaciones obscenas tipificado en el artículo 183° inciso 2 del Código Penal.
- d) Yango ha cometido el delito de seducción contra el menor de edad

9. En el caso planteado, ¿cuál es la calificación jurídico penal que corresponde al vigilante del prostíbulo?

- a) El vigilante no responde penalmente porque tiene un comportamiento adecuado a la función que desempeña, como vigilante de un prostíbulo.
- b) El vigilante ha cometido el delito de exhibiciones y publicaciones obscenas tipificado en el artículo 183 inciso 3 del código penal.
- c) Su conducta no es relevante jurídicamente, pero si es reprochable moralmente.
- d) El vigilante ha cometido el delito de proposiciones sexuales tipificado en el artículo 183-B del código penal.

La intervención de un tercero en la realización de un delito especial propio y de infracción de deber como el enriquecimiento ilícito, esto es, la intervención del extraneus, artículo 401 del Código Penal, ha sido un tema discutido en el Acuerdo Plenario N° 3-2016, ACJ-116.

10. En relación a ello, señale la alternativa correcta:

- a) La intervención del tercero extraneus tiene una figura específica propia de enriquecimiento ilícito de particulares, como sucede en la legislación penal especial colombiana.

- b) Como lo ha resuelto nuestra jurisprudencia nacional, la intervención del tercero extraneus se reprime como autor del delito de enriquecimiento ilícito.
 - c) Dado que se trata de una ejecución continua y de consumación permanente, la intervención del tercero extraneus, puede ocurrir incluso después que el funcionario cese en el ejercicio del cargo.
 - d) Lo accesorio de la intervención del extraneus, lo coloca siempre bajo el mismo título de imputación que comprende al autor funcional del enriquecimiento, interviniendo como cómplice o como instigador,
- 11. ¿Qué tipo de competencia tiene el fiscal provincial de prevención del delito?**
- a) Objetiva y funcional.
 - b) Objetiva y territorial.
 - c) Territorial y funcional.
 - d) Funcional y por conexión.
- 12. Indique el tiempo máximo del procedimiento preventivo.**
- a) Sesenta (60) días calendario prorrogable por treinta (30) días más.
 - b) Ciento veinte (120) días calendario prorrogable por sesenta (60) días más.
 - c) Noventa (90) días calendario sin prórroga alguna
 - d) Noventa (90) días calendario prorrogable por treinta (30) días más.
- 13. ¿Qué fiscalía es competente para dirimir los conflictos positivos o negativos de competencia producidos entre los fiscales provinciales de prevención de delito?**
- a) Fiscalía Superior Penal de Turno.
 - b) Presidencia de la Junta de Fiscales Superior.
 - c) Fiscalía Superior Mixto.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 14. ¿Qué actos emite el fiscal provincial de delito en vía de prevención de delito?**
- a) Requerimientos, exhortaciones o recomendaciones.
 - b) Disposiciones, exhortaciones o recomendaciones.
 - c) Providencias, disposiciones o requerimientos.
 - d) Requerimientos, providencias o disposiciones
- 15. ¿En qué supuestos el fiscal provincial de prevención del delito dispondrá "No ha lugar" al inicio del procedimiento preventivo?**
- a) Cuando se solicite el otorgamiento de garantías personales.
 - b) Cuando no se trate de hechos sujetos al ejercicio de la acción penal y faltas.
 - c) Cuando los hechos denunciados no se encuentren vinculados con un proceso judicial o administrativo en trámite, cualquiera fuere su naturaleza.
 - d) Cuando se trate de hechos que presuntamente no constituyan delito sujetos al ejercicio de la acción penal pública.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición. <https://bit.ly/3IpE5h6>

3



2.3. Banco de preguntas No 3:

Fase 1 - SIMULACRO: *Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.*

Karina se dedica al tráfico ilícito de drogas con el cual ha obtenido dinero ilícito y ha adquirido diferentes bienes muebles e inmuebles. Karina es procesada por el delito de lavado de activos y la Fiscalía apertura investigación preliminar. Ante ello Karina decide lograr que el Fiscal responsable del caso archive su investigación a fin de que no contraríe su patrimonio. para ello se contacta con Roberto, abogado de confianza, y en su oficina ella le cuenta toda la verdad respecto a su actividad ilícita, solicitándole únicamente sus servicios profesionales y recomendándole que tiene que realizar todo lo necesario para que su caso se archive, estando dispuesta a cancelar lo que sea necesario. Roberto le indica que no debe preocuparse porque tiene la firma de llegar al Fiscal responsable para que archiven su caso, por lo que Karina muy confiada y agredida se retira de la oficina esperando resultados. Luego de meses su abogado le indica que el caso ya está archivado por la gestión realizada.

1. Tratándose de un delito de tráfico de influencias, como debe responder Karina:

- a) Karina no responde penalmente porque su conducta ha estado limitada en solicitar servicios profesionales para que la defienda en un proceso penal de lavado de activos.
- b) Karina responde en calidad de coautora del delito de tráfico de influencias.
- c) La conducta de Karina es punible desde la perspectiva de la complicidad.
- d) Karina responde como instigadora porque ha permitido o reforzado la resolución criminal de su abogado.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Los Jazmires es investigado por el delito de abuso de autoridad por presuntamente haber realizado diversos actos

arbitrarios en agravio de varios trabajadores municipales. Durante la investigación preparatoria el fiscal decide requerir una medida coercitiva con fines de prevención dada la reiteración delictiva.

2. Sobre la posibilidad de requerir la suspensión preventiva de derechos, señalar la alternativa correcta:

- a) El fiscal puede solicitar la suspensión en el ejercicio del cargo, por un plazo no mayor de la mitad de la mitad del tiempo previsto para la pena de inhabilitación para el delito de abuso de autoridad.
- b) El fiscal podrá solicitar la suspensión del ejercicio del cargo por un plazo no mayor de 4 meses.
- c) El fiscal no podrá solicitar la suspensión preventiva de derechos pues el imputado ostenta un cargo que proviene de elección popular.
- d) El fiscal podrá solicitar la suspensión temporal del cargo previa autorización del Congreso de la República.

Bernardo hace muchos meses había prestado dinero a su mejor amigo Joel por un monto de 25,000.00 soles, con el compromiso de parte de Joel de devolverle en un par de meses ya que iba a tener un negocio importante con una transnacional y con las ganancias iba a cumplir su obligación. Pasados los meses Joel no cumple su palabra pese a los reiterados pedidos de Bernardo al punto de que Joel le indicó en un momento que nunca le iba a pagar y que se olvide de ese dinero. ante ello Bernardo decidió poner fin a la vida de Joel y para ello obtiene prestado un arma de fuego (de un delincuente), con el cual cierto día en horas de la noche espera a su amigo Joel a la salida del lugar donde trabajaba, reclamándole por el dinero que le debía para finalmente apuntarle directamente a la altura del corazón y disparar directamente. En ese momento Joel cae, le pide a Bernardo que no lo deje morir y al ver dicha escena Bernardo inmediatamente reflexiona y se percata de lo que había realizado y decide llevarlo al hospital más cercano, lugar en donde le salvan la vida, quedando hospitalizado por varias semanas hasta su pronta recuperación.

3. Cómo debe calificarse la conducta de Bernardo:

- a) Bernardo responde por el delito de tentativa de homicidio con la agravante de utilizar arma de fuego.
- b) Bernardo no responde penalmente porque hubo un desistimiento voluntario, conforme al artículo 18 del código penal.
- c) Bernardo responde únicamente por el delito de lesiones, conforme al artículo 18 del código penal.
- d) Bernardo responde por el delito de tentativa de homicidio en concurso con el delito de lesiones.

4. En caso que Bernardo hubiera ido al local de su amigo a reclamarle, pero antes de sacar el arma, Joel lo convence y le dice que el día de mañana le cancelará toda su deuda porque le salió el negocio que tanto esperaba, ante lo cual Bernardo desiste de continuar con los actos de ejecución. Cómo responde Bernardo.

Escoja la respuesta correcta:

- a) Responde por el delito de tentativa de homicidio según el artículo 18 del código penal existe el desistimiento cuando el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito.
- b) Responde por el delito de tentativa de homicidio ya que previamente había planificado su muerte y se había valido de un arma de fuego que lo tenía en su poder.
- c) Responde por el delito de mareaje o reglaje.
- d) Responde únicamente por el delito de tenencia ilegal de arma de fu

5. Respecto al delito de feminicidio es correcto afirmar que:

- a) La muerte puede producirse por comisión por omisión.
- b) Es un delito permanente.
- c) No es un delito de tendencia interna trascendente.
- d) No permite la coautoría

6. ¿En qué contextos puede producirse un feminicidio?

- a) Violencia familiar.
- b) Coacción, hostigamiento y acoso sexual.
- c) Prevalimiento.
- d) Todas son correctas.

El 1 de enero de 2018, a las 20.00 horas, dos personas, Darío y Waldir irrumpieron dentro de una de las instalaciones del Municipio de Yurinaocha, en la que se encontraba instalada una antena parabólica-repetidora de televisión, donde luego de golpear y amenazar con sus armas de fuego y amarrar se pies y manos a dos menores, sustrajeron costosos accesorios de la mencionada antena. Es así, que los hechos antes descritos fueron cometidos empleando armas de fuego (que se encontraban plenamente operativas), con la particularidad que no contaban con la licencia respectiva. Según el reconocimiento médico legal los menores tuvieron lesiones ocho días de incapacidad médico legal.

7. Sobre el delito de robo agravado y el delito de tenencia ilegal de arma de fuego:

- a) Los dos imputados responden por el delito de robo agravado, así como por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, al existir un concurso real de delitos.
- b) El delito de robo con la utilización de arma de fuego como instrumento para ejecutarlo, debe ser considerado como delito independiente, pues dada la naturaleza del acto ilícito, debe castigarse por ambos delitos.
- c) El delito de robo con la utilización de arma de fuego como instrumento para ejecutarlo, no puede ser considerado como delito independiente, pues dada

la naturaleza del acto ilícito, el delito de tenencia ilícita de arma se subsume en el tipo penal de robo agravado, específicamente en el numeral 3 del artículo 189 del Código Penal.

- d) Los dos imputados responden únicamente por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego ya que han puesto en grave peligro la vida de las personas, excluyendo así el delito de robo agravado.

8. En el caso concreto, ¿Qué agravantes se configuran?

- a) Durante la noche, a mano armada, en agravio de menores de edad y lesiones a la integridad física de las víctimas
- b) Durante la noche, a mano armada y en agravio de menores de edad
- c) Durante la noche, a mano armada, en agravio de menores de edad y por el concurso de dos o más personas.
- d) Durante la noche, a mano armada, en agravio de menores de edad, por el concurso de dos o más personas y lesiones a la integridad física de las víctimas.

9. Una mujer caminaba en la noche por una avenida no muy concurrida y poco alumbrada. En dicha circunstancia, un varón se acerca a ella y le empieza a decir "ya perdiste", "dame tu celular y tu cartera" frente a lo cual la mujer empieza a correr. El agresor logra atraparla para quitarle su celular u cartera, pero ella se resistió. Para que no se resistiera, la golpea en la cabeza y ocasiona su muerte. El asaltante, consciente de la muerte de la persona (pensó que estaba desmayada) abusó sexualmente de ella. ¿Qué delito se habría cometido?

- a) Robo agravado con subsecuente muerte.
- b) Homicidio calificado.
- c) Feminicidio
- d) Violación sexual de persona en incapacidad de resistir.

10. En relación al proceso inmediato, no es correcto:

- a) Se encuentra previsto para los casos en que exista detención policial, a cuyo término el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato al juez de investigación preparatoria.
- b) El juez lleva a cabo la audiencia única entro de las 48 horas de formulado el requerimiento fiscal y resuelve en la misma audiencia, sin posibilidad alguna de postergación.
- c) El juez, frente a un requerimiento fiscal de incoación del proceso inmediato, se pronuncia oralmente en el siguiente orden, según sea el caso: Primero, sobre la procedencia de la incoación del proceso inmediato; luego, sobre la procedencia del principio de oportunidad, acuerdo reparatorio o terminación anticipada; y, finalmente, sobre la procedencia de la medida coercitiva.
- d) Pronunciada la decisión judicial que dispone la incoación del proceso inmediato, el fiscal procede a emitir formalmente la disposición de inicio de

la investigación preparatoria, prescindiendo de llevar a cabo las diligencias preliminares.

11. Respecto a la terminación anticipada, no es correcto:

- a) La audiencia de terminación anticipada se lleva a cabo en audiencia pública, de conformidad con el principio de publicidad de las audiencias.
- b) La audiencia de terminación anticipada se instalará con la asistencia obligatoria del Fiscal, del imputado y su abogado defensor, siendo facultativa la concurrencia de los demás sujetos procesales.
- c) La audiencia de terminación anticipada el juez debe explicar al procesado los alcances y consecuencias del acuerdo, así como las limitaciones que representa la posibilidad de controvertir su responsabilidad.
- d) El imputado que se acoja al proceso de terminación anticipada recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte.

12. Respecto a la terminación anticipada, no es correcto:

- a) El juez dictará sentencia en el plazo máximo de cinco días de concluida la audiencia de terminación anticipada.
- b) La terminación anticipada se tramita en cuaderno aparte, sin interrumpir la continuación del proceso principal.
- c) El fiscal y el imputado están autorizados a sostener reuniones de carácter informal.
- d) Su característica esencial es el acuerdo o negociación entre el fiscal y la defensa, propios de la fórmula transaccional en materia penal.

13. En relación al plazo máximo que puede alcanzar la etapa de diligencias preliminares, se puede señalar lo siguiente:

- a) De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, no podría ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria.
- b) Al no estar previsto en la ley, el extremo máximo debe ser fijado por el fiscal, con la única limitación de atender a la complejidad de la causa.
- c) El plazo máximo es de sesenta días, salvo que se produzca la detención de la persona.
- d) El plazo máximo debe ser fijado por el juez de la investigación preparatoria, en la audiencia de control de plazos.

14. ¿En qué supuesto no procede la incoación del proceso inmediato?

- a) Cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flag rancia
- b) Cuando el imputado ha confesado a comisión del delito.
- c) Cuando los hechos delictivos sean notorios y de conocimiento público y se encuentre plenamente identificado el presunto autor.
- d) Cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes.

15. Marta está decidida a matar a su esposo durante la hora de la cena, saca su pistola y le dispara. Sin embargo, al ver a su esposo inconsciente y desangrándose Marta se arrepiente y llama a la ambulancia. Luego, huye del país. Marta ha sido extraditada de Chile por el delito de parricidio. ¿Qué circunstancia atenuante considera usted que se le debe aplicar a Marta?

Marque la respuesta correcta:

- a) La disminución de las consecuencias del delito.
- b) La reparación del daño ocasionado a la víctima.
- e) La admisión de la responsabilidad por el delito.
- d) La influencia de apremiantes circunstancias personales.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.D 2.D 3.C 4.D 5.A 6.D 7.C 8.C 9.A 10.D 11.A 12.A 13.A 14. C 15.A

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición. <https://bit.ly/40swQvU>



CAPÍTULO III: DERECHO LABORAL

1. DERECHO PROCESAL LABORAL

1.1. Banco de preguntas N° 1:

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y a menor.

1. Marque la opción correcta:

- a) Los principios tienen un componente teológico.
- b) Las reglas se aplican a la manera del todo o nada, mientras los principios admiten una aplicación gradual.
- c) Las reglas siempre son explícitas, pero los principios siempre son implícitos.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. Marque la opción correcta: En la Teoría General del Derecho, las "lagunas normativas" son:

- a) Casos de contradicciones entre normas superiores e inferiores.
- b) Casos que no tienen respuesta en el Derecho.
- c) Casos sin relevancia jurídica.
- d) Casos a los que no se refiere expresamente una norma.

3. El principio del derecho laboral según el cual se debe procurar la interpretación más favorable al trabajador entre varios sentidos en una misma norma, se denomina:

- a) Principio de norma más favorable.
- b) Principio in dubio pro operario.
- c) Principio de condición más beneficiosa.
- d) Principio de supremacía de la realidad.

4. El principio del derecho laboral que supone la conservación de las mayores ventajas o derechos alcanzados por un trabajador, en virtud de un evento anterior, frente a otro posterior, que pretende su eliminación o su sustitución peyorativa, se denomina:

- a) Principio de condición más beneficiosa.
- b) Principio de supremacía de la realidad.
- c) Principio de norma más favorable.
- d) Principio in dubio pro operario.

5. El principio que se enuncia a continuación: "Cuando hay dos o más normas en vigor y se discuta cuál aplicar, se debe elegir la que sea más favorable al trabajador."

- a) Condición más beneficiosa.
- b) Irrenunciabilidad.
- c) Continuidad.
- d) Ninguna de las anteriores.

6. ¿Qué posición ocupa el trabajador en la relación laboral – previsional según el Tribunal Constitucional?

- a) El trabajador ocupa una posición de ventaja, pues si bien el empleador realiza el pago efectivo a la entidad gestora, el trabajador es quien tiene acceso a la información respecto a sus aportes realizados.
- b) El trabajador y el empleador están en igualdad de condiciones en la Relación Laboral – Previsional, pues ambos están sujetos a que la entidad gestora realice la fiscalización respecto a los aportes no pagados.
- c) El trabajador ocupa una posición de desventaja, pues si bien él efectúa la aportación, es el empleador quien la retiene y la paga efectivamente ante la entidad gestora.
- d) El Trabajador, el empleador y la entidad gestora están en igualdad de condiciones, pues todos son responsables respecto a las aportaciones retenidas y no pagadas.

7. ¿Cuál es la jornada máxima para los trabajadores de dirección?

- a) 40 horas semanales.
- b) 48 horas semanales.
- c) No hay jornada máxima para trabajadores de dirección.
- d) La que estos determinen voluntariamente.

8. No es un objetivo de la Ley de Formación y Promoción Laboral:

- a) Promover el acceso masivo al empleo productivo dentro del marco de la política económica global del poder ejecutivo.
- b) Mejorar los niveles de empleo adecuado en el país de manera sustancial y combatir el desempleo y el subempleo, en especial el que afecta a la fuerza laboral juvenil.
- c) Regular la oferta y la demanda en el mercado de trabajo.
- d) Fomentar la capacitación y formación laboral de los trabajadores como un mecanismo de mejoramiento de sus ingresos y la productividad del trabajo.

9. La subordinación que origina el contrato de trabajo, no implica que:

- a) El trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador.
- b) El empleador tiene facultades para normar reglamentariamente las labores del trabajador.
- c) El empleador tiene facultades para sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador.
- d) El empleador tiene facultades para disponer la renegociación de un convenio colectivo pactado previamente.

10. No es causal de suspensión del contrato de trabajo:

La invalidez temporal

- a) La maternidad durante el descanso pre y postnatal.
- b) El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales.

- c) Las encargaturas para el desempeño temporal de cargos de mayor responsabilidad o jerarquía.
- 11. Respecto a los causales de extinción del contrato de trabajo, no resulta cierto:**
- a) La invalidez absoluta temporal suspende el contrato por el tiempo de su duración, mientras que la invalidez parcial temporal sólo lo suspende si impide el desempeño normal de las labores del trabajador.
 - b) La inhabilitación impuesta por autoridad judicial o administrativa para el ejercicio de la actividad que desempeñe el trabajador en el centro de trabajo, por un periodo inferior a tres meses, suspende la relación laboral por el lapso de su duración.
 - c) El caos fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador, sin necesidad de autorización previa, a la suspensión temporal perfecta de las labores hasta por un máximo de noventa días; sin embargo, de ser posible, deberá otorgar al trabajador vacaciones vencidas o anticipadas.
 - d) La licencia para el desempeño de cargos sindicales origina la suspensión perfecta del contrato de trabajo.
- 12. No es una causa de extinción del contrato de trabajo:**
- a) El mutuo disenso entre trabajador y empleador.
 - b) La sanción disciplinaria de inhabilitación, suspensión o destitución.
 - c) La invalidez absoluta permanente.
 - d) La jubilación.
- 13. Respecto a las causales de extinción del contrato de trabajo, no resulta cierto que:**
- a) El fallecimiento del empleador extingue la relación laboral si es persona natural.
 - b) En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escrito con 30 días de anticipación, plazo que puede ser exonerado por el empleador por propia iniciativa o a pedido del trabajador.
 - c) El acuerdo para poner término a una relación laboral por mutuo disenso debe constar por escrito o en la liquidación de beneficios sociales.
 - d) La invalidez absoluta permanente extingue de pleno derecho y automáticamente la relación laboral, siendo suficiente para acreditarla en certificado médico correspondiente.

Un trabajador es despedido y en su carta de despido señala que es porque había seguido un proceso judicial contra el empleador y porque había sido dirigente sindical. Dicho trabajador inició un proceso contra el empleador por no haber pagado una gratificación convencional, proceso del cual obtuvo sentencias favorables en primera y segunda instancia. La sentencia ejecutoriada que pone fin al procedimiento fue notificada mas de ciento veinte días antes del despido y en realidad éste se ha producido porque el trabajador solicitó el embargo de las cuentas bancadas del empleador, situación que se produjo por orden del Juez, sobre una cuenta del Banco de

Crédito. Adicionalmente, el trabajador efectivamente ha sido dirigente sindical y hace dos meses que dejó el cargo. Sin embargo, recientemente en una asamblea del sindicato mantuvo una posición bastante crítica con respecto a la empresa, de lo cual se enteró el empleador. El trabajador ha iniciado un proceso de nulidad de despido. Teniendo en cuenta la normativa vigente.

14. Marque la respuesta correcta:

- a) Puede declararse la nulidad del despido porque se trata de un despido represalia contemplado en el inciso c) del art. 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
- b) Puede declararse la nulidad del despido porque ha sido dirigente sindical.
- c) No puede declararse la nulidad del despido porque se trata de un trabajador que ha sido dirigente sindical.
- d) Co se puede declara la nulidad del despido porque no está vigente la protección por el tiempo transcurrido.

15. Escoja la respuesta correcta:

- I. El empleador por su sola voluntad puede ampliar en todos los casos la jornada semanal hasta el máximo legal.
 - II. El empleador puede reducir el número de días de la jornada semanal, debiendo únicamente tomar la decisión y esperar que los trabajadores impugnen.
 - III. En el caso de una modificación colectiva del horario de trabajo, los trabajadores pueden impugnar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
- a) I y III son correctas.
 - b) Solo I es correcta.
 - c) Solo II es correcta.
 - d) Sólo III es correcta.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.B 2.D 3.B 4.A 5.D 6.C 7.C 8.C 9. 10.D 11.D 12.B 13.D 14.B 15.D

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición. <https://bit.ly/42pZVu5>



CAPÍTULO IV: DERECHO DE FAMILIA

1. DERECHO DE FAMILIA

1.1. Banco de preguntas N° 1:

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

1. Respecto a la legislación vigente en Violencia Familiar, señale el enunciado correcto
 - a) En los procesos de violencia familiar no hay audiencia de conciliación.
 - b) No procede la transacción ni el desistimiento en los procesos de falta contra la persona derivados de violencia familiar.
 - c) Según el Art. 7°-A del Decreto Legislativo 1070, el cual modificó la ley 26872 - Ley de Conciliación, no procede la conciliación en los casos de violencia familiar.
 - d) Todas son correctas.
2. Respecto al adolescente infractor a la Ley Penal, señale la respuesta incorrecta:
 - a) Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal.
 - b) Los adolescentes mayores de 14 años serán pasibles de medidas socioeducativas, mientras que los menores de 12 años de medidas de protección, incluso cuando estos últimos integren una pandilla perniciosa.
 - c) Si Juan, de 13 años de edad, realiza actos contra el pudor a Mariana, de 04 años de edad, será procesado como adolescente infractor a la Ley Penal.
 - d) Los adolescentes privados de su libertad permanecerán separados de los adultos.
3. No es una de las características de la patria potestad:
 - a) Es intransmisible.
 - b) Es irrenunciable.
 - c) Es de Orden Público.
 - d) Es permanente.
4. Rigoberto convive desde hace 10 años con Laura, siendo que Laura se percató que Rigoberto le es infiel dado que mantiene relaciones sexuales con tercera persona heterosexual; por lo que decide interponer una demanda de separación de cuerpos por adulterio, y como pretensión subordinada (teniendo en ambas causales, los medios probatorios idóneos), conducta deshonrosa.

Señale la opción correcta.

- a) La demanda debe ser declarada fundada, debido a que cuenta con los medios probatorios idóneos.
- b) La demanda debe ser declarada infundada debido a que cuenta con medios probatorios ilegales.
- c) La demanda debe ser declarada improcedente por petitorio jurídicamente imposible.
- d) La demanda debe ser declarada improcedente por indebida acumulación de pretensiones.

5. Si se desea adoptar a un niño que cuenta con 10 años de edad:

- a) Dicho niño debe prestar su asentimiento.
- b) El niño no puede prestar asentimiento por ser incapaz absoluto.
- c) Dicho niño debe prestar su asentimiento solo y si lo decreta la autoridad, ya sea administrativa o judicial.
- d) El niño no puede prestar asentimiento por ser incapaz relativo.

6. El Juez declara el abandono de las niñas, niños y adolescentes en base a las siguientes causales que establece la Ley:

- a) Por falta o carencia de recursos materiales.
- b) Cuando uno de sus padres lo maltrata, pese a que el otro trata de impedirlo.
- c) Cuando sea entregado por sus padres a otros familiares por unos días, con consentimiento de estos, y luego lo recojan.
- d) Cuando sea maltratado por ambos padres.

7. Respecto de la disolución del vínculo matrimonial. Marque la respuesta correcta:

- a) La separación de cuerpos mediante sentencia consentida o ejecutoria disuelve el vínculo matrimonial.
- b) La cohabitación posterior al conocimiento del adulterio no impide iniciar una acción de disolución del vínculo por dicha causal.
- c) La demanda de divorcio por la causal de adulterio no caduca.
- d) Ningún cónyuge puede fundar la demanda de divorcio en hecho propio.

8. El o la fiscal provincial de familia debe garantizar los siguientes derechos fundamentales la primera generación de los niños y niñas: Marque la alternativa incorrecta.

- a) Vivir en un ambiente sano, al buen trato y a la identidad.
- b) Vivir en familia, libertad de opinión y a su integridad.
- c) A la educación básica, al deporte y recreación.
- d) Al libre tránsito y asociarse.

9. JAF es un adolescente de 17 años y estudia el quinto de secundaria, como le gusta trabajar en carpintería logra que lo contraten en la mueblería 'Los Emprendedores', previo consentimiento de sus padres e inscripción en el sector Trabajo, pero un vecino acude a la Fiscalía a fin de denunciar al dueño por explotación Inbom del adolescente, que actuaciones debe realizar el fiscal:

- a) Oficiar a la policía para que verifique la denuncia.

- b) Entrevistar al adolescente.
 - c) Pedir información al Sector de Trabajo sobre la autorización e inscripción del adolescente trabajador.
 - d) Todas las anteriores.
- 10. El o la fiscal provincial de familia en los procesos de nulidad de matrimonio, de separación de cuerpos y de divorcio, puede:**
- a) Intervenir solo cuando una de las partes le solicita.
 - b) Intervenir como parte, interponer recursos y ofrecer pruebas.
 - c) No esta facultado para interponer recursos.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 11. El Código del niño y adolescente como competencia de los fiscales de familia o mixto entre otras señala:**
- a) Intervenir sólo en atención a la comunicación de la policía y por escrito cuando un niño o adolescente es retenido.
 - b) Intervenir de oficio, desde el inicio y todo el proceso en los casos niño, niña o adolescente, con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales de los mismos.
 - c) Intervenir de oficio y desde un inicio en los casos de niño, niña o adolescente, previa presencia de sus padres.
 - d) Ninguna de las anteriores.
- 12. En los procesos contra adolescentes en conflicto con la ley penal los fiscales de familia procederán:**
- a) Presentando pedidos debidamente motivados y en más de dos oportunidades.
 - b) Presentando dictamen después que se han actuado las pruebas y antes que el juez emita sentencia. También podía presentar pedidos en una sola oportunidad y debidamente motivada.
 - c) Presentando dictamen sólo hasta antes que el juez emita sentencia.
 - d) El único requisito cuando presenta pedidos es que esté debidamente motivados.
- 13. El o la fiscal de familia en los casos de responsabilidad penal de los adolescentes en el marco de sus funciones tiene entre otros como atribuciones y funciones las siguientes:**
- a) Conducir La investigación preliminar, interponer los recursos y medios de impugnación que la ley regula; y no promover el mecanismo restaurativo.
 - b) Conducir la investigación preparatoria, interponer los recursos y medios de impugnación que la ley regular y promover el mecanismo restaurativo.
 - c) Conducir la investigación preparatoria, con la finalidad de reunir los elementos de convicción y no promover el mecanismo restaurativo.
 - d) Sólo la C.

14. Las fiscalías penales o de familia en el marco de la Ley 30368 como funciones y competencias, entre otras tienen asignadas las siguientes.

- a) Recibir denuncias de las víctimas en forma oral o por escrito.
- b) Remitir los actuados en el plazo de 24 horas al juzgado de familia e iniciar inmediatamente la investigación penal de los hechos.
- c) Coordinar la participación de la persona intérprete o traductora, cuando la víctima o testigos tengan lengua o idioma distinto al español.
- d) Todas las anteriores.

15. En la normativa vigente sobre violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, señale el enunciado correcto:

- a) En los procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es una alternativa la conciliación en los juzgados de paz letrado.
- b) No procede la transacción ni el desistimiento en los procesos de falta contra la persona derivados de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
- c) Según el Art. 7°-A del Decreto Legislativo 1070, el cual modificó la ley 26872 - Ley de Conciliación, no procede la conciliación en los casos de violencia familiar.
- d) Más de una es correcta.

16. En los casos de flagrancia, el o la fiscal deberá emitir las medidas de protección a fin de garantizar la integridad física, emocional y sexual de las víctimas durante el desarrollo del proceso judicial, solicitando la:

- a) Asistencia de la DEMUNA.
- b) Asistencia del Centro de Emergencia de la Mujer.
- c) Asistencia del Programa de Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos.
- d) Asistencia en las Casas de acogida.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.D 2.C 3.D 4.C 5.A 6.D 7.D 8.C 9.D 10.B 11.B 12.B 13.B 14.D 15.D 16.C

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición.

CAPÍTULO V: DERECHO CONSTITUCIONAL

1. DERECHO CONSTITUCIONAL

1.1. Banco de preguntas N° 1:

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

En el Expediente N° 00709-2007-PC/TC-LIMA (Caso: Consuelo E. Espinoza Barba de Vong), en el cual se aborda un proceso de cumplimiento, se señala lo siguiente: "1. Conforme al artículo 200°, inciso 6) de la Constitución Política, el proceso de cumplimiento tiene por finalidad que se ordene a cualquier autoridad o funcionario renuente al acatamiento de una norma legal o de un acto administrativo, dicha finalidad del proceso de cumplimiento también ha sido reconocida por el artículo 1° del Código Procesal Constitucional. El artículo referido señala que el proceso de cumplimiento -como todo proceso constitucional- tiene por finalidad proteger los derechos constitucionales, disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo."

1. Señale la alternativa correcta respecto al proceso de cumplimiento según el TC:

- a. Mediante el proceso de cumplimiento solo se puede controlar la inactividad material de la administración.
- b. El objeto esencial del proceso de cumplimiento es proteger el derecho constitucional de legalidad de las normas y actos administrativos emitidos.
- c. Para declararse procedente la demanda de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato (contenido en la norma legal, la ejecución del acto administrativo o la orden de emisión de una resolución) debe ser vigente, cierto y claro.
- d. A partir de la vigencia del Código Procesal Constitucional, se prevé, respecto al requerimiento necesario para la procedencia del proceso de cumplimiento, que la carta notarial constituye el único documento por el cual el demandante debe reclamar el cumplimiento de un deber legal o administrativo.

2. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el TC, se colige que en el proceso de cumplimiento:

- a. El acatamiento de una norma legal o un acto administrativo tiene su más importante manifestación en el nivel de su eficacia.
- b. La determinación del mandato contenido en la norma legal, cuyo cumplimiento se pretende, se obtiene a partir de la interpretación teleológica de la misma,
- c. El acatamiento de la norma legal o acto administrativo es una facultad discrecional del funcionario o autoridad pública.

- d. El carácter sumario y complejo que reviste este tipo de proceso, implica que el juzgador efectúe un análisis profundo de las normas o actos administrativos cuyo cumplimiento se solicita.

En el Expediente N° 0213.9-2008 - PA/ TC - ICA (caso: Rosa Felicita Elizabeth Martínez García), el Tribunal Constitucional ha señalado respecto al control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales, lo siguiente: "17. Este Tribunal tiene dicho que el control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales es una competencia reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que aquella resulta manifiestamente incompatible con la Constitución (artículo 138° de la Norma Fundamental). El control difuso es, entonces, un poder-deber del juez consustancial a la Constitución del Estado Democrático y Social de Derecho. Conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, la Ley Fundamental de la Sociedad y del Estado, y un derecho directamente aplicable."

- 3. En este marco, señale la alternativa correcta respecto a los criterios que deben seguirse para proceder al control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales:
 - a. El juez sólo podrá declarar la invalidez de una ley cuando ésta se encuentre directamente relacionada con la solución del caso, término este último que debe entenderse como circunscrito únicamente a la pretensión principal.
 - b. Debe acreditarse que la aplicación de la ley objeto de control judicial difuso ha causado o puede causar un agravio directo, no sólo al caso concreto, sino también a los procesos judiciales similares en los que se aplique la misma norma.
 - c. El juez debe verificar si en el acto o norma infralegal cuestionados en el proceso judicial se ha aplicado la norma legal que se acusa de inconstitucional.
 - d. El ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las leyes no puede realizarse respecto de leyes o normas con rango de ley cuya validez haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional en el seno de un control concreto de constitucionalidad.
- 4. En relación a la restricción del control judicial de constitucionalidad de las leyes que han sido declaradas válidas por el TC, señala la respuesta correcta:
 - a. La ley cuya validez fue confirmada por el TC y que, posteriormente, es declarada nula o sin efectos jurídicos, mantiene vigente su restricción de efectuarse el control de constitucionalidad sobre la misma, en tanto la posterior declaración no tiene efectos retroactivos.
 - b. La declaratoria constitucional de validez de una ley efectuada por el Tribunal Constitucional no restringe el ejercicio del control de constitucionalidad de la misma.

- c. La restricción del control de constitucionalidad de una ley cuya validez ha sido declarada por el TC se supera si este último advierte en un caso dado y bajo circunstancias concretas, su aplicación podría resultar inconstitucional.
 - d. El supuesto de inconstitucionalidad sobrevenida de una ley - previamente declarada válida por el TC - producto de la modificación de la Constitución Política, limita el ejercicio del control judicial de constitucionalidad.
- 5. En relación a lo establecido por la Constitución Política del Perú, respecto a la función pública, marque la respuesta incorrecta:**
- a. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
 - b. Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia firme y definitiva, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.
 - c. La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos.
 - d. No están comprendidos la carrera administrativa los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza.
- 6. Conforme a la Constitución Política del Estado, marque la respuesta incorrecta:**
- a. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.
 - b. El Estado es uno e indivisible.
 - c. El gobierno del Perú es unitario, representativo y descentrado y se organiza según el principio de la separación de poderes.
 - d. El poder del Estado emana del pueblo.
- 7. De acuerdo a lo establecido en el marco constitucional peruano, el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, las que se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución. En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante:**
- a. Decretos Leyes.
 - b. Decretos de urgencia.
 - c. Decretos Legislativos.
 - d. Durante dicha etapa el Poder Ejecutivo no puede legislar.
- 8. Conforme al artículo 147 de la Constitución Política del Estado, para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere:**
- a. Guardar en todo momento conducta intachable.
 - b. Ser mayor de cuarenta y cinco años.
 - c. Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante quince años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 20 años.
 - d. Formación jurídica sólida y razonar jurídicamente a partir de casos concretos.

9. Son reconocidos como organismos constitucionalmente autónomos.

- a. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, Junta Nacional de Justicia.
- b. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Ministerio Público, Banco Central de Reserva.
- c. Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
- d. Superintendencia Nacional de Bienes, Tribunal Constitucional, Ministerio Público.

10. ¿A qué forma de organización del estado corresponde el estado peruano?

- a. Federal.
- b. Regional o autonómico.
- c. Unitario.
- d. Ninguno de los anteriores.

11. ¿El concebido es sujeto de derecho?

- a. No, para que el concebido sea considerado sujeto de derecho se encuentra condicionado a que nazca vivo.
- b. Si, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece y solo está condicionado a que nazca vivo la atribución de derechos patrimoniales.
- c. Sí, el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, incluyendo derechos sucesorios, quedando la atribución de los demás derechos patrimoniales condicionados a que nazca vivo.
- d. No, la vida humana comienza con el nacimiento, sobre el concebido sólo se tiene deber de cuidado.

12. En cuanto a la reforma de la Constitución Política de 1993, es uno de sus requisitos formales explícitos:

- a. La reforma sólo puede ser realizada por una Comisión Permanente ad hoc y por mayoría de sus integrantes.
- b. Contar con un quórum superior a los dos tercios de los votos del número legal de congresistas en dos legislaturas ordinarias sucesivas.
- c. La convocatoria a referéndum es un requisito obligatorio para poder realizar cualquier reforma constitucional.
- d. Contar con la aprobación del Presidente de la República ante el Pleno del Congreso.

13. De acuerdo al Tribunal Constitucional los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal.

- a. Principio de razonabilidad.
- b. Principio de tipicidad.

- c. Principio de causalidad.
- d. Principio de licitud.

14. *'El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva, y no son revisables. Contra ellas no procede recurso alguno.'* (art. 181° Constitución Política de 1993).

Conforme a la interpretación del TC es correcto afirmar:

- a. Una interpretación literal del referido artículo no es constitucional.
- b. Las resoluciones del JNE así afecten derechos no pueden ser sometidas a un filtro de constitucionalidad.
- c. Las demandas de amparo interpuestas contra el JNE deberán ser declaradas improcedentes in limine.
- d. Las resoluciones del JNE no son revisables en sede constitucional y no cabe ninguna interpretación o argumento en contrario.

15. ¿Cómo se produce la derogación de una ley?

- a. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera expresa o tácita, en este último caso por incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de la antigua ley está íntegramente regulada por la nueva ley.
- b. Una ley puede ser derogada por otra ley o por mandato judicial, siempre de manera expresa.
- c. Una ley sólo se deroga por otra ley y puede ser de manera expresa o tácita, en este último caso se tiene en cuenta el criterio jurisdiccional de los jueces al momento de aplicar la nueva ley.
- d. Una ley sólo se deroga por otra ley y, de manera excepcional, por mandato judicial cuando la materia responda a derechos fundamentales.

16. La libertad de contratar permite:

- a. Pactar libremente según las normas vigentes al tiempo de contratar.
- b. Modificar los términos contractuales, si la ley posterior resulta más favorable.
- c. Solucionar los conflictos que pudieran surgir en su ejecución ante cualquier juez.
- d. Tratándose de contratos - ley pueden ser modificados legislativamente.

17. La Política Nacional de Población:

- a. Tiene como objetivo difundir y promover la paternidad responsable.
- b. Protege solo a las familias constituidas legalmente (matrimonio).
- c. Asegura la educación sea pública.
- d. Impone a las familias educar a sus hijos en un credo o religión.

18. De acuerdo al artículo 39A de la Constitución Política del Estado, están impedidos de ejercer la función pública:

- a. Todas las personas que tengan investigación preparatoria abierta por delito contra la Administración Pública.
- b. Todas las personas con sentencia condenatoria en primera instancia.
- c. Solo aquellas personas con sentencia condenatoria en primera instancia, no pueden ejercer cargos de confianza.
- d. Las personas contra las cuales se ha dictado mandato de prisión preventiva.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.C 2.A 3.C 4.C 5.B 6.C 7.B 8.B 9.C 10.C 11.B 12.B 13.B 14.A 15.A 16.A 17.A 18.C

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición.

2. DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

2. | Banco de preguntas N° 1:

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y aseo.

1. El Tribunal Constitucional, al dictar sentencia en el Exp. 5854-2005-PA/TC, dijo: El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, abandonar la tesis según la cual la Constitución no era mas que una mera norma jurídica, esto es, una norma carente de contenido jurídico vinculante y compuesta únicamente por una serie de disposiciones orientadoras de la labor de los poderes públicos, para consolidar la doctrina conforme a la cual la Constitución es también una Norma Jurídica, es decir, una norma con contenido dispositivo capaz de vincular a todo poder (público o privado) y a la sociedad en su conjunto".
Sobre su significado:

Marque la respuesta incorrecta:

- a. Superar la concepción parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del ordenamiento.
- b. Exigir su cumplimiento jurisdiccionalmente.
- c. Dotar a los órganos jurisdiccionales de la competencia para ejercer control difuso, cuando encuentren que hay incompatibilidad en la interpretación de una disposición constitucional y una con rango de ley, debiendo resolver con arreglo a la primera.

- d. Dotar a las resoluciones en materia electoral, dictadas en última instancia, por el jurado nacional de elecciones, de firmeza. Son inatacables jurisdiccionalmente
2. La labor de interpretación de la Constitución, no se agota en los métodos clásicos de interpretación, se realiza observando criterios y principios. Marque el principio:
 - a. Teleológico
 - b. Ratio legis
 - c. Concordancia Práctica
 - d. Histórico.
3. El Tribunal Constitucional, reiterando lo ya expresado en fallos anteriores al dictar sentencia en el Exp. 01908-2013 - PA/TC, señaló: "Así pues, el derecho a la debida motivación de las resoluciones supone que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso".

Marque la alternativa correcta:

- a. El Tribunal Constitucional puede examinar las cuestiones de fondo, argumentando que se ha afectado el derecho a la debida motivación.
- b. El Tribunal Constitucional puede ordenar la actuación de medios probatorios.
- c. El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda por deficiencia o ausencia de motivación y ordena se expida nueva resolución.
- d. El Tribunal Constitucional anula todo lo actuado y ordena que resuelva otro colegiado.
4. El Tribunal Constitucional al dictar sentencia en el Exp. 0024-2003-AI/TC, señaló: "(...) el precedente constitucional vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y que, por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga". Teniendo en cuenta este concepto señale cuando procede la aplicación del precedente vinculante:
 - a. Cuando el juzgador tiene dudas sobre la constitucionalidad de la norma.
 - b. Cuando las partes o cualquiera de las partes denuncian la inconstitucionalidad de la norma.
 - c. Cuando existen similitudes tácticas entre el caso a resolver y aquel que emana del precedente.
 - d. Cuando existe una duda sobre los hechos planteados de tal manera que se utiliza el precedente para poder resolver el caso.

5. El contenido negativo de la garantía Constitucional de la Defensa no se agota en la sola consideración de su perspectiva “positiva”, adquiere también una importancia fundamental el aspecto “negativo”, esto es la prohibición de la indefensión.

Marque la respuesta correcta:

- a. La indefensión se producirá por falta de diligencia del demandado o imputado.
 - b. La indefensión se producirá cuando el juzgador no le ha atribuido al mérito probatorio que la parte pretendía a la prueba actuada en el proceso.
 - c. La indefensión se producirá como efecto de la violación del derecho de defensa.
 - d. El derecho de defensa no admite límites.
6. En el Exp. N°2970-2019-PHC/TC-Madre de Dios, doña Marcelina Rudas Valer y doña Jhojana Rudas Guedes, interpusieron demanda de hábeas corpus a favor de esta última y la dirigieron contra el jefe del Registro Nacional de Identificación y Servicio Civil (RENIEC) a fin de que Jhojana se le emita el documento Nacional de Identidad (DNI) anteponiendo el apellido materno al paterno. Señalan que no respetar su voluntad vulnera el derecho a la identidad.

El TC al expedir sentencia por mayoría semana (marque la respuesta incorrecta):

- a. El nombre provee de información base para la emisión del DNI.
 - b. El nombre es imprescindible.
 - c. El nombre es comercial.
 - d. El nombre hace posible el ejercicio de derechos.
7. El TC al dictar sentencia en el Exp.01849-2017-PA/TC, señaló; “La doctrina, por su parte, ha señalado que la realidad social cambiante ha ido modificando la composición de la familia generando diferentes tipos. Así, diversos autores han señalado que “La caída de las nupcialidad y el ascenso de la tasa de divorcios ha causado una eclosión de nuevas formas de familia, tales como: familias unipersonales, monoparentales o matri-focales, reconstituidas, familias de cohabitantes, uniones informales de parejas sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc”
- a. En las cuales uno o ambos de sus integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa, generándose un parentesco por afinidad.
 - b. No se requiere que habiten y compartan vida con cierta estabilidad, publicidad y reconocimiento.
 - c. Las relaciones familiares se desarrollan en un ámbito de afectividad.
 - d. La familia ensamblada es merecedora de tutela constitucional.

8. ¿Cuáles son los precedentes doctrinales del Amparo?
 - a. El Contrato Social de Jean Jacques Rousseau, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la obra titulada La democracia en América de Tocqueville.
9. ¿Cuáles son los antecedentes históricos del Amparo?
 - a. El antecedente internacional más remoto es la constitución de Yucatán de 1841 (México).
 - b. El nombre que recibe este recurso inició en Bolivia.
 - c. La acción de amparo recibió rango constitucional, fue introducida en la Constitución Nacional en la reforma de 1990.
 - d. Se encuentra regulado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
10. ¿Qué estipulaba la constitución de 1993 sobre el amparo?
 - a. Indicaba que los derechos sociales reconocido podían dar lugar a la acción del habeas corpus (por decreto ley 17083 el habeas corpus civil tutelaba todo lo que no era estrictamente la libertad personal)
 - b. Establece una figura autónoma denominada amparo ante el juez de garantía.
 - c. Su reglamentación se encuentra en el artículo 95 del citado cuerpo legal.
 - d. Se encuentra regulado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República.
11. ¿Qué tipo de medida cautelar puede interponerse en el proceso de amparo?
 - a. De no innovar.
 - b. Medidas cautelares innovativas.
 - c. Contracautela.
 - d. Irreparabilidad del perjuicio.
12. ¿En qué casos el TC no ve procesos de amparo?
 - a. I) carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque, ii) la cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional, iii) la cuestión de derecho invocada contradiga un precedente constitucional vinculante, iv) se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.
13. ¿Cuál es el primer proceso constitucional introducido en el Perú?
 - a. El habeas corpus.
 - b. El habeas data.
 - c. Cumplimiento.
 - d. Inconstitucional.
14. ¿Cuáles son las tres etapas de evolución legislativa del habeas corpus?
 - a. De 1897 a 1933, el habeas corpus era un mecanismo de la libertad personal la ley 2223, permitió la protección de derechos constitucionales distintos a la libertad personal. Con la constitución de 1993, el habeas corpus amplio

su ámbito de protección a todos los derechos individuales y sociales. A partir de la constitución de 1979, se aprecian dos procesos constitucionales distintos.

- b. En el sistema jurídico peruano, la Constitución señala seis procesos para ejercer el control de la constitucionalidad y que son canalizados a través del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
 - c. Es empleado para proteger dos derechos específicos: el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa. El primero, implica que toda persona puede solicitar sin expresión de causa la información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal. El segundo derecho protege este proceso constitucional a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.
15. ¿Cuáles son los derechos protegidos por el Proceso de Amparo?
- a. Derechos fundamentales sustantivos (Derecho al Trabajo, Libertad de contratación, Derecho de propiedad y herencia, etc) y los derechos fundamentales procesales.
 - b. La libertad individual y los derechos conexos.
 - c. Prisión por deudas y prohibición de la servidumbre.
 - d. Los derechos conexos.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.D 2.C 3.C 4.C 5.C 6. C 7.B 8.A 9.A 10.A 11.A 12.A 13.A 14.A 15.A

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:

Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición.

CAPÍTULO VI ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

1. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

1.1. Banco de preguntas N° 1:

Fase 1-S. IMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y aminorado.

1. Marque la opción correcta:

El formalismo jurídico...

- a. Tiene una de sus expresiones más importantes en el positivismo jurídico decimonónico.
- b. Defiende la labor judicial como una actividad lógico - racional en la que no tienen cabida las valoraciones personales del juez.
- c. Ha sido criticado por diferentes movimientos que podrían agruparse en lo que se denomina "la revuelta contra el formalismo".
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. Marque la opción correcta:

En el marco de la filosofía jurídica ¿cual de estas afirmaciones es cierta?

- a. El positivismo jurídico condiciona la validez de las normas a su justicia.
- b. El iusnaturalismo condiciona la validez de las normas al hecho de haber sido producidas por el órgano legalmente establecido.
- c. El realismo condiciona la justicia de las normas al hecho de haber sido producidas por el órgano legalmente establecido.
- d. El realismo condiciona la validez de las normas a su eficacia.

3. ¿Cuál es el objeto de estudio de las teorías de la argumentación jurídica?

- a. La capacidad intelectual de los jueces.
- b. El razonamiento jurídico.
- c. El carácter lógico de las leyes.
- d. La estructura ética-jurídica de las decisiones.

4. El deber de argumentar se encuentra su razón de ser en:

- a. Los fundamentos constitucionales del Estado de Derecho.
- b. En el "principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad" en el ejercicio de los poderes públicos.

- c. En el “principio constitucional de legalidad” en el ejercicio de los poderes públicos.
- d. Un imperativo moral.

5. Marque la opción correcta:

“La función de una teoría de la argumentación ha de ser meramente descriptiva”

- a. Verdadero, la teoría de argumentación debe dar cuenta de cómo razonan los operadores jurídicos, pero de ningún modo debe desempeñar una función política o moral.
- b. Falso, la teoría de la argumentación es exclusivamente de tipo político.
- c. Falso, una teoría de la argumentación debería cumplir básicamente tres funciones: teórica, práctica y política.
- d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

6. Marque la opción correcta:

En los casos de conflictos éticos se pueden producir en el ejercicio profesional por parte de los fiscales, habrá que entender que lo principal es que:

- a. Se dé primacía a los principios de legalidad y de imparcialidad para hacer eficaces los contenidos de moralidad de nuestro sistema jurídico.
- b. Se dé primacía a que se aplique la sanción penal solicitada por el Ministerio Fiscal o, en su caso, por la acusación particular.
- c. Se dé primacía a las órdenes recibidas por el Gobierno.
- d. Se dé primacía a las órdenes recibidas por el Parlamento.

7. Sobre los principios del procedimiento administrativo, conforme al artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el principio de informalismo establece:

- a. Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.
- b. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.
- c. Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados,
- d. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.

8. El artículo 26° del PIDCP establece lo siguiente:

"Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

A la luz del citado precepto, cabe afirmar lo siguiente:

- Toda diferencia de trato que esté sustentada en el sexo es inconstitucional.
- Las acciones afirmativas o de discriminación positiva son inconstitucionales.
- Se deben tratar a todas las personas iguales siempre y en todos los casos.
- Está prohibida la discriminación por género y discapacidad.

9. Indique el tipo de razonamiento en el siguiente caso:

(P1) No se vulnera el derecho al plazo razonable cuando las partes incurren una conducta obstruccionista.

(P2) Las partes incurrieron en conducta obstruccionista.

(c) A las partes no se le ha vulnerado el derecho al plazo razonable.

- Inductivo.
- Deductivo.
- Abductivo.
- Analógico.

10. Indique el tipo de razonamiento en el siguiente caso:

(P1) El juez rechazó liminarmente la demanda porque carecía de fundamentación.

(P2) El juez rechazó liminarmente la demanda porque carecía trascendencia constitucional.

(c) El rechazo liminar se aplica si la demanda carece de fundamentación o de trascendencia constitucional.

- Inductivo.
- Deductivo.
- Abductivo.
- Analógico.

11. "Que en el Perú se recorte el margen de acción de control judicial sobre las competencias del Congreso de la República no es correcto, ya que en América Latina y en el mundo la tendencia es más bien en sentido contrario, es decir, ampliar el margen de control judicial sobre el control político".

¿Qué falacia argumentativa encuentra usted en la afirmación precedente?

- Ad ignorantiam.
- Ex populo.
- Generalización apresurada.
- Ad temperantiam.

12. A la luz de la siguiente afirmación:

"208. Resulta manifiestamente contradictorio habilitar a los jueces del Poder Judicial a prescindir de la audiencia única, luego de verificada la improcedencia de la demanda, pero impedir que lo haga el Tribunal Constitucional, en el

contexto de los recursos que conoce y atendiendo a su naturaleza de órgano de control de la Constitución, que le obliga a configurar su agenda de casos para audiencia pública con la finalidad de dedicar su tiempo de trabajo al eficaz desempeño de su función constitucional". (Pleno Sentencia 47/2023, Expediente N° 00030-2021-P.VTC).

Cabe afirmar lo siguiente:

- a. El Tribunal Constitucional ha aplicado el principio pro homine de interpretación.
- b. El Tribunal Constitucional ha aplicado el método sistemático de interpretación.
- c. El Tribunal Constitucional ha aplicado el principio de eficacia o función integradora.
- d. El Tribunal Constitucional ha aplicado el método sociológico de interpretación.

13. Artículo 173º. En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141º sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.

A la luz del citado artículo de la Constitución Política del Perú, cabe afirmar lo siguiente:

- a. Conforme al método literal el Código de Justicia Militar se podrá aplicar a los civiles que sean acusados de terrorismo o traición a la patria.
- b. Conforme al método ratio legis el tribunal competente para juzgar a los civiles que cometen terrorismo o traición a la patria es el tribunal civil.
- c. Conforme al método histórico el tribunal competente para juzgar a los civiles que cometen terrorismo o traición a la patria es el tribunal civil.
- d. Conforme al método literal será el legislador el que establezca el tribunal competente para juzgar a los civiles en casos de terrorismo o traición a la patria.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.D 2. D 3.B 4. B 5.C 6.A 7.C

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD: Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición.

CAPÍTULO VII: DERECHO ADMINISTRATIVO

1. DERECHO ADMINISTRATIVO

Fase 1 - SIMULACRO: Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.

1.1. Banco de preguntas N°1

1. **En el marco de un procedimiento administrativo, señale la vía con la que podría declararse la nulidad de un acto administrativo**
 - a. Resolución de un recurso de queja.
 - b. Resolución de un recurso de reconsideración.
 - c. Resolución de una queja por defecto en la tramitación.
 - d. Resolución de un recurso de nulidad.
2. **Desde el punto de vista de la argumentación jurídica, es importante hacer un "examen muy riguroso" de los hechos en un proceso judicial. Señale la respuesta correcta:**
 - a. Porque los hechos son la base moral de la verdad.
 - b. Porque los hechos son la base de la sentencia.
 - c. Porque de acuerdo a los hechos se aplica la consecuencia jurídica de la norma.
 - d. Porque los hechos se basan en las pruebas.
3. **En qué ámbito del quehacer jurídico es exigible la argumentación jurídica**
 - a. Prelegislativa.
 - b. Legislativa.
 - c. Problemas concernientes a los hechos.
 - d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
4. **El concepto de derecho administrativo nos indica que es la rama del derecho público que estudia el ejercicio de la función administrativa. En base a ello, se puede afirmar respecto de la función administrativa que:**
 - a) La función administrativa es excluyente respecto de las funciones legislativa y judicial, por cuanto el principio de separación de funciones establece que las funciones del Estado deben ser ejercidas por órganos distintos para evitar el exceso de poder en un órgano estatal.
 - b) Existen actos de naturaleza administrativa que son propios de las funciones de los órganos administrativos. Sin embargo, existen otros actos que son emitidos por otros órganos del Estado, los cuales desempeñan una función distinta a la administrativa, pero que no obstante (tales actos) son considerados como actos administrativos. Los primeros son llamados actos

formalmente administrativos y los segundos, actos materialmente administrativos. Ambos tipos de actos son expresión de la función administrativa.

- c) Los órganos administrativos pueden ejercer en ciertos casos la función judicial o jurisdiccional (cuando la ley le atribuye al órgano administrativo la facultad de resolver una contienda entre partes) y la función legislativa (potestad reglamentaria de la administración. Y de igual manera, en determinados casos los órganos judiciales pueden ejercer la función administrativa y legislativa (jurisprudencia), así como los órganos legislativos pueden ejercer (siempre en determinados casos) la función administrativa y judicial (juicio político).
- d) Cuando la ley le otorga a un órgano judicial la facultad de ejercer la función administrativa, los actos que este órgano emita en ejercicio de esa función son llamados actos materialmente administrativos, pues no son emitidos directamente por un órgano administrativo. Sin embargo, aun cuando dichos actos no sean emitidos por un órgano administrativo, estos son considerados como el efectivo ejercicio de la función administrativa. Por tanto, cuando la ley faculta a un órgano administrativo a resolver contiendas entre partes también podemos hablar de un ejercicio efectivo de la facultad jurisdiccional.

5. Se define doctrinariamente al acto administrativo como aquella declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. De acuerdo a esta definición, marque la alternativa incorrecta:

- a) Se define el acto administrativo como una declaración unilateral e individual por cuanto es una exteriorización intelectual emitida en ejercicio de la función administrativa, excluyéndose los actos bi o plurilaterales como los contratos y los actos generales como los reglamentos debido a que estos tienen una regulación propia.
- b) Los actos administrativos son emitidos en ejercicio de la función administrativa, es decir, son declaraciones de la administración, y su concepto se particulariza a órganos administrativos.
- c) El acto administrativo es una declaración que produce efectos jurídicos: se afirma esto en lugar de decir que están «destinados a producir efectos jurídicos», pues tal formulación hace referencia a una voluntad psíquica de un individuo actuante. Sin embargo, el acto administrativo produce un resultado jurídico cuando se dan las condiciones previstas en la ley, y no porque el funcionario lo haya querido.
- d) El acto administrativo produce sus efectos de forma inmediata. No obstante, cuando la ley lo autorice expresamente, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter la eficacia del acto a una condición, término o modo.

6. Se define doctrinariamente al acto administrativo como aquella declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. De acuerdo a esta definición, marque la alternativa incorrecta:

- a) Se define el acto administrativo como una declaración unilateral e individual por cuanto es una exteriorización intelectual emitida en ejercicio de la

función administrativa, excluyéndose los actos bi o plurilaterales como los contratos y los actos generales como los reglamentos debido a que estos tienen un regulación propia.

- b) Los actos administrativos son emitidos en ejercicio de la función administrativa, es decir, son declaraciones de la administración, y su concepto se particulariza a órganos administrativos.
- c) El acto administrativo es una declaración que produce efectos jurídicos: se afirma esto en lugar de decir que están «destinados a producir efectos jurídicos», pues tal formulación hace referencia a una voluntad psíquica de un individuo actuante. Sin embargo, el acto administrativo produce un resultado jurídico cuando se dan las condiciones previstas en la ley, y no porque el funcionario lo haya querido.
- d) El acto administrativo produce sus efectos de forma inmediata. No obstante, cuando la ley lo autorice expresamente, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter la eficacia del acto a una condición, término o modo.

7. Se define doctrinariamente al acto administrativo como aquella declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. De acuerdo a esta definición, marque la alternativa incorrecta:

- a) Se define el acto administrativo como una declaración unilateral e individual por cuanto es una exteriorización intelectual emitida en ejercicio de la función administrativa, excluyéndose los actos bi o plurilaterales como los contratos y los actos generales como los reglamentos debido a que estos tienen un regulación propia.
- b) Los actos administrativos son emitidos en ejercicio de la función administrativa, es decir, son declaraciones de la administración, y su concepto se particulariza a órganos administrativos.
- c) El acto administrativo es una declaración que produce efectos jurídicos: se afirma esto en lugar de decir que están «destinados a producir efectos jurídicos», pues tal formulación hace referencia a una voluntad psíquica de un individuo actuante. Sin embargo, el acto administrativo produce un resultado jurídico cuando se dan las condiciones previstas en la ley, y no porque el funcionario lo haya querido.
- d) El acto administrativo produce sus efectos de forma inmediata. No obstante, cuando la ley lo autorice expresamente, la autoridad, mediante decisión expresa, puede someter la eficacia del acto a una condición, término o modo.

8. Los principios son normas abstractas y generales que emiten un mandato de optimización, es decir que pueden ser cumplidos en diferente grado según las posibilidades fácticas y jurídicas existentes (Robert Alexy). Teniendo como base ello, señale la respuesta incorrecta respecto de los siguientes principios del procedimiento administrativo:

- a) Las excepciones al principio de impulso de oficio están constituidas por aquellos casos en los que la iniciación del procedimiento depende del particular, como por ejemplo las denuncias en los procedimientos sancionadores, las reclamaciones y los recursos.

- b) Junto con el principio de impulso de oficio se encuentra el principio de instrucción que implica que la obtención de las pruebas o certificación o averiguación de los hechos no corresponde solamente a la parte, sino que también debe ser efectuada de oficio.
- c) El principio de verdad material, íntimamente ligado al principio de instrucción, implica que la autoridad administrativa deberá adoptar todas las medidas probatorias, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Asimismo, en base a este principio, los acuerdos conciliatorios adoptados por las partes no resultan obligatorios para el órgano administrativo, por cuanto este tiene la obligación de comprobar la veracidad de los hechos.
- d) El principio de informalismo implica que las normas del procedimiento administrativo deben ser interpretadas en favor de los administrados. Esto quiere decir que cuando la norma exija un formalismo que puede ser subsanable dentro del proceso, esta exigencia no debe impedir la admisión o la decisión final sobre las pretensiones de los administrados, siempre que no afecten derechos de terceros o el orden público.

9. En base al principio de presunción de validez, todo acto administrativo se considera válido mientras su nulidad no sea declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional. Respecto a la validez del acto administrativo, marque la alternativa correcta:

- a) La nulidad de los actos administrativos se declara siempre a pedido de parte, salvo en aquellos casos en los que dichos actos adolezcan de nulidad manifiesta y violen la Constitución o infrinjan la ley penal, en tales casos procede la nulidad de oficio.
- b) La nulidad de los actos administrativos sólo puede ser conocida y declarada por la autoridad superior de la que dictó el acto. Sin embargo, la nulidad puede ser conocida y declarada por la misma autoridad que emitió el acto en aquellos casos en los que dicho órgano no tenga un superior jerárquico o cuando proceda a declarar la nulidad de oficio.
- c) Cuando se declara la nulidad de un acto, dicha nulidad alcanza, sin excepciones, a todos los demás actos que fueron dictados como consecuencia de este.
- d) El defecto o la omisión de los requisitos de validez del acto administrativo constituye un causal de nulidad de dicho acto. Sin embargo, si el vicio no es trascendente, el acto puede conservarse siempre y cuando se enmiende tal defecto u omisión.

10. ¿Cuál de los siguientes principios no corresponden a los principios del procedimiento administrativo?

- a) Principio del debido procedimiento.
- b) Principio de impulso de oficio.
- c) Principio de contradicción.
- d) Principio de imparcialidad.

11. **¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde al principio de verdad material?**
- a) Se refiere a la verdad reconstruida por las partes en un proceso (verdad procesal-formal), por ello, el juez deberá fallar de acuerdo a lo que se encuentre señalado en el expediente y sobre las pruebas que han sido admitidas.
 - b) Es una forma de simplificación administrativa, pues el Estado presumirá que lo manifestado por el ciudadano representa la realidad, es un presunción iuris tantum pues admite prueba en contrario.
 - c) La administración pública ejerce una relación con los ciudadanos en nombre del estado, por ello, tiene el deber de ejercer el poder razonablemente para estar acorde al fundamento de la justicia.
 - d) El derecho Administrativo es más flexible con las formalidades, pues éstas no son obstáculos para llegar al fondo, sin embargo, el límite es no afectar derechos de terceros.
12. **¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a los requisitos de validez de los actos administrativos?**
- a) Motivación y competencia.
 - b) Finalidad pública.
 - c) Objeto o contenido.
 - d) Formalidad.
13. **¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a los requisitos de validez de los actos administrativos?**
- a) Motivación y competencia.
 - b) Finalidad pública.
 - c) Objeto o contenido.
 - d) Formalidad.
14. **En relación a la aplicación de la ley general y ley especial, señale la alternativa incorrecta:**
- a) Cuando la ley especial se ocupa sobre una materia, se aplicará la ley especial.
 - b) Cuando la ley especial no se ocupa sobre una materia, se aplicará la ley general.
 - c) Cuando la ley especial y la ley general regulan algo distinto, se aplicará la ley especial.
 - d) Cuando la ley especial regula lo mismo que la ley general, se aplicará la ley general.
15. **Respecto a la organización administrativa, ¿Cuáles son los elementos de una estructura de organización?**
- a) Órgano, organismo e independencia.
 - b) Órgano, organismo y personalidad jurídica.
 - c) Órgano y organismo.
 - d) Autonomía, personalidad jurídica y organismo.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refi erce sus conocimientos con material adicional.

1.B 2. C 3. D 4.B 5.C 6.B 7.A 8.A 9.B 10.C 11.D 12.D 13.C 14.D 15.D

4 Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD: *Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición.*

1.2. Banco de preguntas N°2

Fase 1 - SIMULACRO: *Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.*

1. La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no competencia constituye una falta disciplinaria, las cuales pueden ser:
 - A. Amonestación, suspensión y destitución
 - B. Inhabilitación, suspensión y destitución.
 - C. Amonestación, destitución y expulsión.
 - D. Amonestación, inhabilitación y suspensión.
2. ¿Cuáles de las siguientes no corresponde a una de las excepciones del ejercicio de competencia?
 - a) Avocación.
 - b) Inhibición.
 - c) Delegación de firmas.
 - d) Suplencia.
3. Cuando la LPAG señala que se puede transferir algunas labores o actividades que pudieran ser accesorias o secundarias de la competencia de una autoridad administrativa, esta definición corresponde a:
 - a) Suplencia.
 - b) Delegación de firma.
 - c) Encargo de gestión.
 - d) Avocación.
4. ¿Cuáles son las formas jurídicas administrativas que adopta nuestra legislación?
 - a) Acto interno, acto general, acto material y acto propiamente dicho.
 - b) Acto material, acto contractual, acto interno y acto propiamente dicho.
 - c) Simple acto de administración, hecho administrativo, acto administrativo y reglamento.
 - d) Simple acto de administración, hecho administrativo, acto administrativo, contrato y reglamento.
5. El reglamento es el acto de la Administración Pública pero con un contenido normativo que constituye una declaración de voluntad general y abstracta que integra el ordenamiento jurídico contribuyendo al mejor cumplimiento de la ley. Al respecto, señale la alternativa correcta.
 - i) El reglamento no puede desnaturalizar la ley.
 - ii) El reglamento no puede transgredir la ley.
 - iii) La facultad de reglamentar las leyes es una facultad otorgada por la Constitución.

- a) i) y ii) son correctas,
 - b) b) ii) y iii) son correctas.
 - c) c) Todas son correctas.
 - d) d) Ninguna es correcta.
6. **En nuestro ordenamiento jurídico existen tres tipos de reglamento. Señale la alternativa que indique los tipos de reglamento.**
- a) Reglamento de ejecución, integración y material.
 - b) Reglamento subordinado, autorizado y autónomo.
 - c) Reglamento subordinado, de ejecución y autorizado.
 - d) Reglamento autónomo, de ejecución y material.
7. **El contrato administrativo es la actuación de la Administración con marco jurídico de contenido patrimonial. ¿Cuál de las alternativas no corresponde a una característica del contrato administrativo?**
- a) Es una manifestación de voluntad unilateral por la cual la administración genera relaciones de contenido patrimonial con los particulares.
 - b) Es un acto de poder público, porque es la administración quien decide contratar.
 - c) La administración pública tiene más poder que el contratante particular.
 - d) Todas son correctas.
8. **En el ordenamiento jurídico peruano, ¿cuál de las siguientes opciones es una consecuencia jurídica que se configura por la gravedad de los vicios de un acto administrativo?**
- a) Anulabilidad del acto administrativo.
 - b) Nulidad del acto administrativo.
 - c) Inexistencia del acto administrativo.
 - d) Confirmación del acto administrativo
9. **Respecto de la nulidad del acto administrativo, es incorrecto:**
- a) Cuando un acto administrativo produjo efectos, estos efectos deberán retrotraerse desde el momento de su existencia.
 - b) La acción persecutoria prescribe.
 - c) Si el acto administrativo produjo efectos jurídicos y se descubre un vicio, dejará de producir efectos jurídicos desde que se declara nulo hacia adelante, pero los efectos ya producidos permanecerán en el ordenamiento jurídico.
 - d) La acción persecutoria es una persecución pública.
10. **Si un acto administrativo presenta un vicio de nulidad, este seguirá siendo válido mientras no se obtenga una declaración judicial de nulidad. Este enunciado corresponde a:**
- a) Presunción de validez del acto administrativo.
 - b) Presunción de institucionalidad.
 - c) Presunción de legalidad.
 - d) Ninguna es correcta.

11. Respecto de las causales de nulidad de un acto administrativo, es correcto:

- i) Un acto administrativo es nulo por contravenir al ordenamiento jurídico.
 - ii) El acto administrativo es nulo por tener defecto u omisión de uno de sus requisitos de validez.
 - iii) El acto administrativo aprobado por silencio administrativo positivo es nulo si contraviene al ordenamiento jurídico.
 - iv) El acto administrativo será nulo si es constitutivo de una infracción penal.
- a) Solo i) es correcto.
 - b) i) y iii) son correctas.
 - c) ii y iv) son correctas.
 - d) Todas son correctas.

12. Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a favor del administrados mecanismos para impugnar la decisión de un acto administrativo, éstos mecanismos son los recursos administrativos, en ese sentido, es incorrecto considerar como recurso administrativo a:

- a) Recurso de revisión.
- b) Recurso de apelación.
- c) Recurso de reconsideración.
- d) Recurso de queja.

13. Los recursos administrativos son los remedios o medios de protección que tienen los administrados para impugnar los actos administrativos que afectan sus intereses. Respecto de los recursos administrativos marque la respuesta incorrecta:

- a) Los recursos administrativos solo se tramitan ante autoridades administrativas y solo pueden ser resueltas por estas.
- b) Los recursos se interponen ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo, pero son resueltos por la autoridad superior jerárquicamente. Sin embargo, de no existir un superior jerárquico, los recursos deben ser resueltos por la misma autoridad que los emitió.
- c) En nuestro país existen tres tipos de recurso: recurso de reconsideración, recurso de apelación y recurso de revisión. Adicionalmente, existe un remedio que es conocido como el recurso de queja. Sin embargo, la queja no constituye propiamente un recurso por cuanto no está así establecido en la Ley.
- d) El recurso tiene dos acepciones-, como derecho y como acto. Según la primera acepción, el recurso constituye un derecho que tiene los individuos a su disposición para salvaguardar sus intereses. Según la segunda acepción, el recurso constituye el ejercicio efectivo y concreto del derecho a recurrir.

14. Los recursos administrativos son los remedios o medios de protección que tienen los administrados para impugnar los actos administrativos que afectan sus intereses. Respecto de los recursos administrativos marque la respuesta incorrecta:

- a) Los recursos administrativos solo se tramitan ante autoridades administrativas y solo pueden ser resueltas por estas.
- b) Los recursos se interponen ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo, pero son resueltos por la autoridad superior jerárquicamente. Sin embargo, de no existir un superior jerárquico, los recursos deben ser resueltos por la misma autoridad que los emitió.
- c) En nuestro país existen tres tipos de recursos: recurso de reconsideración, recurso de apelación y recurso de revisión. Adicionalmente, existe un remedio que es conocido como el recurso de queja. Sin embargo, la queja no constituye propiamente un recurso por cuanto no está así establecido en la Ley.
- d) El recurso tiene dos acepciones, como derecho y como acto. Según la primera acepción, el recurso constituye un derecho que tienen los individuos a su disposición para salvaguardar sus intereses. Según la segunda acepción, el recurso constituye el ejercicio efectivo y concreto del derecho a recurrir.

15. Los recursos son medios de protección que utilizan los administrados para impugnar un acto administrativo. Respecto de los recursos se puede decir que:

- a) Cuando un administrado plantea erróneamente un recurso, debiendo haber planteado otro, el órgano administrativo deberá rechazar dicha solicitud por error en la calificación.
- b) Si el escrito que interpone el recurso no señala expresamente a qué acto se está recurriendo, la administración de oficio debe subsanar tal error en base al principio de economía y celeridad procesal.
- c) Según el Decreto Legislativo 1272 que modifica la LPAG, actualmente se considera a la reconsideración como un recurso excepcional que sólo podrá establecerse por ley expresa.
- d) En materia de recursos, sólo tiene sentido la aplicación del silencio administrativo negativo, por cuanto así el administrado podrá acelerar el agotamiento de la vía administrativa.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y reflexione sus conocimientos con material adicional.

1.B 2. C 3.C 4.C 5.C 6.D 7.B 8.B 9.C 10.A 11.D 12.D 13.C 14.D 15.D

5 Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO

FLASHCARD: Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición.

1.3. Banco de preguntas N°3

1. **Fase 1 -SIMULACRO:** *Estimado alumno (a) resuelva el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas, en un ambiente idóneo libre de ruido y ameno.*
2. **Es incorrecto respecto al recurso de reconsideración:**
 - a) Es también llamado como el "recurso impropio".
 - b) Procede cuando el particular presenta una prueba nueva al procedimiento administrativo.
 - c) Procede únicamente contra el primer pronunciamiento de la autoridad respectiva.
 - d) En aquellos casos en los que el acto administrativo haya sido emitido por un órgano que constituye una única instancia, se requiere prueba nueva.
3. **En relación al recurso de apelación es incorrecto señalar:**
 - a) El superior jerárquico será el encargado de calificar la procedencia del acto.
 - b) Permite que se revise todo el acto administrativo emitido en primera instancia.
 - c) Su trámite se interpone ante la misma entidad que emitió la decisión para que lo eleve al superior jerárquico inmediato, quien hará la valoración de los hechos y derechos.
 - d) Es un medio impugnatorio para imponer pruebas nuevas.
4. **Según el artículo 210° de la LPAG que regula el recurso de revisión, es incorrecto afirmar:**
 - a) Es un recurso excepcional, por lo tanto, no resulta necesario plantearse para que el proceso contencioso administrativo sea declarado procedente.
 - b) La autoridad que resolverá el recurso de revisión debe ser una autoridad con competencia nacional.
 - c) Si la autoridad que emitió el acto administrativo es de instancia única, el recurso de revisión se convierte en uno opcional.
 - d) En el procedimiento, las instancias anteriores no deben haber tenido competencia nacional.
5. **Respecto a la nulidad del acto administrativo, podemos decir:**
 - a) Solo procede a iniciativa del afectado.
 - b) La nulidad del acto administrativo se declarara por la autoridad superior de quien emitió el acto.
 - c) El tiempo para declarar la nulidad del acto administrativo a partir de que este queda firme es de dos años.
 - d) Si se vence el plazo para declarar la nulidad del acto administrativo, la Administración podrá acudir al juez para que lo declare nulo, teniendo para ello un plazo de un año.

6. La nulidad de oficio constituye un acto excepcional por parte de la administración, mediante el cual el superior jerárquico declara la nulidad de un acto emitido en agravio del interés público. Respecto de la nulidad de oficio se puede decir:

- a) Cuando se declara la nulidad de oficio, la autoridad administrativa, excepcionalmente, puede resolver las cuestiones de fondo si contara con los elementos suficientes para ello, no pudiendo el administrado interponer recursos por tratarse de un acto excepcional.
- b) El plazo para que la autoridad administrativa declare la nulidad de oficio es de un año contado desde la emisión de este. En caso haya vencido el plazo, tendrá un nuevo plazo de un año para demandar la nulidad vía proceso contencioso administrativo. De vencerse este segundo plazo, sólo podrá declararse la nulidad del acto, cuando este configure infracción penal, mediante sentencia firme del juez penal.
- c) Excepcionalmente, procede la nulidad de oficio en aquellos casos en los que los actos administrativos, aun cuando no afectan directamente el interés público, afectan a un funcionario público de un órgano administrativo.
- d) La nulidad de oficio procede contra los actos administrativos que presenten vicios trascendentales de validez, aun cuando estos hayan quedado en calidad de firmes.

7. El artículo 16° de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece que la eficacia del acto administrativo se produce una vez realizada la respectiva notificación del mismo. Respecto a la eficacia del acto administrativo se puede afirmar:

- a) No obstante lo anterior, y sólo si la autoridad lo establece expresamente, el acto administrativo puede ser eficaz desde el momento en que se emite, siempre y cuando otorgue beneficios al administrado.
- b) Los actos administrativos no pueden tener eficacia antes de su emisión, por cuanto antes de su emisión el acto es inexistente. Se exceptúan los casos de eficacia anticipada de la declaratoria de nulidad, por cuanto estos declaran la nulidad de aquellos actos que son nulos de pleno derecho según lo establecido en los artículos 10° y 12° de la LPAG.
- c) La eficacia anticipada de un acto administrativo consiste en retrotraer los efectos de dicho acto a un momento anterior al de su emisión, siempre y cuando se otorgue en beneficio del administrado y no afecte derechos fundamentales ni algún interés legalmente protegido.
- d) Cuando en un acto administrativo es favorable al administrado, este tiene eficacia desde su emisión. A contrario sensu, si dicho acto no es favorable al administrado, este acto sólo tendrá eficacia una vez que sea debidamente notificado. Bajo esa línea, en los procedimientos trilaterales, cuando se emite un acto que favorece a una parte y a su vez no favorece a la otra, el acto se considera eficaz desde el momento de su emisión sólo para la parte a quien favorece; asimismo, se considera eficaz respecto a la otra parte solo cuando es realizada la notificación.

8. El silencio administrativo es una figura del derecho administrativo que busca remediar la inacción de la administración ante el pedido de los administrados. Respecto al silencio administrativo, marque la alternativa incorrecta:

- a) El silencio administrativo positivo implica que ante la inacción de la administración, el pedido de un particular sea considerado aprobado sin un pronunciamiento expreso de la entidad.
- b) Tanto los procedimientos de evaluación previa como los de aprobación automática están sujetos al silencio administrativo.
- c) La regulación del silencio administrativo en la Ley del Silencio Administrativo estaba dirigida a todos los procedimientos administrativos sin excepción.
- d) El silencio administrativo positivo es considerado por su respectiva ley como el silencio administrativo común, mientras que el silencio administrativo negativo es considerado como excepcional. Sin embargo, es el silencio administrativo positivo el que se debería considerar como excepcional por cuanto la gran mayoría de procedimientos administrativos siempre afectan el interés público independientemente del interés particular.

9. Todas las entidades administrativas están obligadas a publicar su TUPA para que los administrados conozcan todos los pormenores sobre la tramitación de los procedimientos administrativos correspondientes a cada entidad. Respecto de los TUPA se puede afirmar:

- a) El TUPA solo puede ser aprobado por Decreto Supremo o por Resolución del Titular del organismo constitucionalmente autónomo.
- b) A través del TUPA se pueden crear nuevos procedimientos administrativos correspondientes a cada entidad.
- c) Las entidades administrativas están obligadas a publicar su TUPA cada dos años, no obstante, podrán hacerlo antes si consideran que las modificaciones producidas en el mismo lo ameritan.
- d) Toda modificación del TUPA deberá hacerse por Decreto Supremo, por Resolución Ministerial del sector o cualquier otra norma equivalente en rango.

10. Entre los requisitos de validez del acto administrativo que establece la LPAG se encuentra la competencia, es decir, que el acto haya sido emitido por un órgano competente en materia, territorio, grado, tiempo o cuantía. Respecto de la competencia es incorrecto:

- a) La competencia de las entidades consagradas en la Constitución no puede ser cambiada, alterada o modificada. El encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia.
- b) La delegación de la competencia implica también la delegación de las atribuciones para emitir normas generales y para resolver recursos administrativos.
- c) Son indelegables las atribuciones esenciales del órgano que justifican su existencia y a su vez las atribuciones recibidas en delegación. En otras palabras, no puedes delegar lo que se te ha delegado.

- d) Si durante la tramitación de un procedimiento administrativo, la competencia para conocerlo es delegada a otro órgano, este deberá continuar con el procedimiento sin retrotraer etapas ni suspender plazos.
- 11. Otra clasificación de los procedimientos administrativos divide a estos en procedimientos bilaterales y procedimientos trilaterales. Sobre ello, marque la alternativa INCORRECTA:**
- a) Como su nombre lo indica, los procedimientos trilaterales son aquellos procedimientos contenciosos seguidos entre dos o más partes.
 - b) Los procedimientos trilaterales se inician solo con la presentación de una reclamación, por lo que la parte que la presenta es denominada «reclamante» en contraposición de la otra parte a la cual se denominada «reclamado».
 - c) Tanto los procedimientos bilaterales como los trilaterales pueden ser iniciados de oficio.
 - d) Las denuncias constituyen el acto que da inicio a la tramitación de un procedimiento trilateral. Y ello se nota expresamente en las denuncias de protección al consumidor ante el INDECOPI, por cuanto los procedimientos de protección al consumidor son contiendas entre dos o más partes.
- 12. Respecto del procedimiento administrativo, marque la alternativa correcta:**
- a) Se define al procedimiento administrativo como la parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad del funcionario.
 - b) Estudia la participación y defensa del interesado (que puede ser un particular, un funcionario o una autoridad pública) en todas las etapas de la preparación de la voluntad del funcionario encargado de emitir el acto.
 - c) Estudia en particular, la defensa de los interesados, y como lógica secuencia de ello la impugnación de los actos y procedimientos administrativos por parte de estos.
 - d) Se ocupa de los recursos, reclamaciones y denuncias administrativas: sus condiciones formales de procedencia, el trámite que debe dárseles y por quién deben ser resueltos, así como la forma cómo deben ser resueltos los problemas de fondo que dichos recursos puedan plantear.
- 13. Dentro de las clasificaciones de los procedimientos administrativos, existe una que los clasifica en procedimientos de evaluación previa y procedimientos de aprobación automática. Respecto de ello, señale la respuesta incorrecta:**
- a) En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
 - b) El procedimiento de aprobación automática no necesita de un pronunciamiento expreso de la entidad para confirmar dicha aprobación. No obstante, está sujeto a una fiscalización posterior.

- c) El procedimiento de evaluación previa no puede exceder de un plazo de 30 días, salvo que por ley o decreto legislativo se establezca un plazo mayor.
- d) El procedimiento administrativo de evaluación previa está sujeto al silencio administrativo positivo y a la fiscalización posterior a través del sistema de muestreo.

14. Respecto al agotamiento de la vía administrativa, es incorrecto:

- a) Un acto administrativo "causa estado" cuando, siendo un acto definitivo, se expide en un nivel de la autoridad administrativa donde ya no es posible plantear recursos administrativos.
- b) El que un acto administrativo sea definitivo no depende de la instancia, sino de que el pronunciamiento englobe todo lo pretendido.
- c) El acto administrativo firme es aquel contra el cual, pudiendo hacerlo, no se ha interpuesto un recurso administrativo.
- d) El acto definitivo puede ser recurrible, es decir, se le puede interponer un recurso administrativo.

14. Respecto a los procedimientos administrativos es correcto:

- a) No hay una definición de simplificación administrativa.
- b) Mediante la evaluación previa la Administración Pública verifica la autenticidad de las declaraciones y los documentos de los administrados.
- c) El procedimiento de constancia de posesión no es un procedimiento de aprobación automática.
- d) Todas las anteriores.

Fase 2 - EVALUATIVA: Estimado alumno(a) compare sus respuestas con el solucionario y refuerce sus conocimientos con material adicional.

1.A 2.A 3.A 4.B 5.A 6.C 7.D 8.A 9.B 10.C

Fase 3 - APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTUDIO FLASHCARD:
Estimado alumno(a) vuelva a rendir la evaluación, esta vez con las preguntas en formato PPT para incrementar su metacognición.